III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2026, da Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais, pola que se dispón o depósito e a inscrición no Rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade, do Convenio colectivo de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. (82000252011993).

Feitos:

Primeiro. O día 1 de outubro de 2026 tivo entrada nesta unidade a solicitude para a inscrición no Rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade, do Convenio colectivo de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. (82000252011993).

Consideracións legais e técnicas:

Primeiro. A Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais ten atribuídas, entre outras funcións, as competencias que como autoridade laboral lle corresponden á consellería de conformidade co disposto no Decreto 147/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Segundo. De acordo co artigo 25 do citado Decreto 147/2024, a Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais é o órgano competente de coordinación dos rexistros administrativos de eleccións sindicais, de asociacións empresariais e sindicais (Deose), de convenios colectivos (Regcon) e de empresas acreditadas para intervir no proceso de contratación no sector da construción (REA).

Terceiro. O artigo 8 do Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade, regula o procedemento de inscrición de solicitudes de rexistro e convenios e acordos colectivos de traballo e establece que a autoridade laboral competente procederá a ditar resolución pola que se ordena o seu rexistro, depósito e publicación no boletín oficial correspondente.

Revisada a documentación achegada e tendo en conta a normativa aplicable, esta Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais, na súa condición de autoridade laboral,

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar o depósito e a inscrición no Rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade, do Convenio colectivo de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. (82000252011993).

Segundo. Dispoñer a súa publicación no *Diario Oficial de Galicia*.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da súa publicación no *Diario Oficial de Galicia*, de conformidade co establecido nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2026

Susana Pérez Iglesias
Secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais

ANEXO

Convenio colectivo da empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. dos anos 2025, 2026, 2027, 2028

Preámbulo

Determinación das partes que o concertan.

Este convenio colectivo concértano as partes que a continuación se expresan:

Dun lado, en representación da empresa:

J. César Canal Fernández
Constantino Castro Campos
Manuel Cespedosa Casado
María José Durán Lostre
Susana Molina García
Manuel López Bustamante
Fulgencio Represa Lloves

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

E doutro, en representación legal do persoal e como membros do Comité Intercentros, as seguintes persoas:

Soledad Benayas Cardesín
Gonzalo Lema Varela
Javier Mateos Casquero
Vicente Manuel Matos Barros
Juan Carlos Rey Folgar
Luis Manuel Cardeso Juncal
Marina Blanco Pais

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. *Obxecto*

Este convenio colectivo ten por obxecto regular as relacións laborais entre Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. e o persoal ao seu servizo.

A súa natureza é contractual e normativa e, polo tanto, xera obrigacións para ambas as partes, ao ser unha fonte legal de dereito para estas.

Artigo 2. *Ámbito persoal*

Este convenio colectivo será de aplicación ao persoal laboral que preste os seus servizos por conta e orde de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.

Queda excluído do ámbito de aplicación deste convenio colectivo o seguinte persoal: director/a xeral, director/a, xefe/a de departamento e/ou a categoría laboral de xefe/a de servizo.

O persoal que preste os seus servizos con carácter eventual, interino, a prazo fixo, por obra ou servizo determinado, de carácter descontinuo ou que estea suxeito a calquera modalidade contractual que non confira o carácter de permanencia e que, polas súas especiais características de servizo, difire do resto do persoal; rexerase ademais de polas cláusulas deste convenio, con excepción dos artigos 11, 35, 36, 37, 41 e anexo I, polas estipulacións particulares establecidas no seu contrato individual de traballo e demais lexislación vixente respecto diso.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Artigo 3. *Ámbito territorial*

O convenio rexerá en todas as zonas ou centros de traballo que actualmente ten establecidos Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. radicados nas provincias da Coruña e Pontevedra, así como naqueloutros que se poidan crear no futuro.

Artigo 4. *Ámbito temporal*

Este convenio, calquera que sexa a data da súa publicación no *Diario Oficial de Galicia* (DOG), retrotraerá os seus efectos ao día 1 de xaneiro de 2025 e finalizará o día 31 de decembro de 2028, e queda prorrogado tacitamente por sucesivos períodos dun ano, a non ser que sexa obxecto de denuncia expresa por unha das partes, formulada por escrito cunha antelación mínima de tres meses á data de conclusión da súa vixencia. Unha vez denunciado haberá que aterse ao disposto no artigo 86 do Estatuto dos traballadores.

Artigo 5. *Prelación de normas*

As normas contidas neste convenio regulan as relacións entre a empresa e o seu persoal con carácter preferente e prioritario a outras disposicións de carácter xeral, mesmo naquelas materias en que as súas estipulacións difiran das normas que regulan as actividades específicas da empresa, cuxas derivacións e consecuencias se consideran compensadas co conxunto das melloras e das condicións deste convenio en cómputo global anual.

Con carácter supletorio, e no non previsto nel, será de aplicación a lexislación laboral vixente en cada momento e demais disposicións de carácter xeral.

Artigo 6. *Vinculación á totalidade*

No caso de que a autoridade laboral, en uso das facultades previstas polo punto 5º do artigo 90 do Estatuto dos traballadores, se dirixise de oficio á xurisdición laboral, co obxecto de proceder á modificación de calquera dos pactos contidos neste convenio, este quedará sen eficacia práctica, e deberá ser reconsiderado o contido na súa totalidade, salvo acordo expreso en contrario de ambas as partes a teor das medidas adoptadas en cada caso concreto pola xurisdición competente na súa función de control de legalidade que ten recoñecida pola lei.

Artigo 7. *Absorción*

Tendo en conta a natureza deste convenio, as disposicións legais futuras que impliquen variación económica en todos ou nalgún dos conceptos retributivos unicamente terán efica-

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

cia práctica se, consideradas en cómputo anual e sumadas ás vixentes, con anterioridade ás devanditas disposicións, superan o nivel total deste convenio. En caso contrario, considéraranse absorbidas polas melloras que aquí se conveñen.

Artigo 8. *Compensación*

As condicións pactadas neste convenio son compensables en cómputo anual coas que anteriormente rexesen por mellora pactada ou unilateralmente concedidas pola empresa, por imperativo legal, por convenios de calquera tipo ou pactos de calquera clase. Por tanto, o persoal que á entrada en vigor deste convenio teña condicións económicas, laborais ou de calquera índole superiores ás aquí recollidas, en conxunto e en cómputo anual, continuará gozándoas.

Artigo 9. *Comisión Mixta de Interpretación*

Constitúese unha Comisión Mixta como órgano de interpretación, arbitraxe, conciliación e vixilancia do convenio, composta por catro membros en representación legal do persoal e o mesmo número de representantes da empresa, todos eles vogais elixidos por cada parte entre os que integraron as representacións da Comisión Negociadora do convenio.

A comisión reunirase cando sexa necesario e por pedimento de calquera das partes e procurarase, na medida do posible, non superar o máximo de catro veces ao ano, sempre que non existan asuntos urxentes que tratar.

Os compoñentes da comisión serán convocados cunha antelación mínima de sete días e deberán presentar por escrito antes da finalización do citado prazo as propostas dos asuntos que se vaian tratar. Na reunión ao obxecto convocada serán discutidas as propostas formuladas.

Os acordos da comisión requirirán para a súa validez a conformidade da maioría simple dos vogais. En caso de non haber acordo, levantarase unha acta que reflicta as diferentes posturas e remitirase unha copia dela á autoridade laboral competente para que emita a correspondente resolución.

As funcións da Comisión Mixta serán as seguintes:

a) Interpretación da aplicación de todas as cláusulas do convenio.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

b) Arbitraxe en todas as cuestións que as partes sometan á súa consideración e que deriven da aplicación do convenio.

c) Vixilancia, control e seguimento do Plan de igualdade e acoso laboral.

d) Vixilancia do cumprimento do pactado.

e) Estado da evolución das relacións entre as partes contratantes.

f) Velar pola redución do absentismo laboral.

g) Cantas outras actividades tendan á mellor eficacia práctica do convenio ou veñan establecidas no seu texto.

Para todos os efectos fíxase o domicilio da Comisión no domicilio da empresa (rúa Alfredo Vicenti, 15, A Coruña).

Artigo 10º. *Mediación e arbitraxe*

Ante a importancia que poida ter para a resolución pacífica dos conflitos colectivos laborais, as partes asinantes deste convenio acordan adherirse ás disposicións contidas no AGA (Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo), con ámbito territorial na Comunidade Autónoma de Galicia. No caso de que non existise tal acordo ou o ámbito da empresa se estendese máis aló desta comunidade, entón a adhesión sería ao ASEC (Acordo sobre Solución Extraxudicial de Conflitos Laborais) con ámbito en todo o territorio español.

CAPÍTULO II
Condicións de traballo

Artigo 11. *Xornada e horario laboral*

A xornada de traballo, en calquera das súas modalidades, computarase de modo que, tanto ao comezo como ao final da xornada diaria, a persoa traballadora se atope no seu posto de traballo.

A partir da entrada en vigor deste convenio colectivo, establécese unha xornada máxima anual de1.712 horas anuais de traballo efectivo para:

As oficinas centrais.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Explotación non suxeita a quendas Seixurra e Toural.

Instalacións de peaxe non suxeita a quendas Seixurra e Toural.

As xefaturas de peaxe.

Os/as coordinadores/as de comunicación.

1.752 horas de traballo efectivo para:

O persoal de instalacións de peaxe suxeita a quendas.

O persoal de brigada e equipo de vialidade permanente.

O persoal de peaxe: cobradores/as, xefes/as de quenda e CAU.

O equipo de operarios/as eléctricos de explotación.

Ao ser estas horas de xornada efectiva de traballo horas máximas anuais, no calendario laboral, no caso de que unha persoa traballadora non chegue á xornada máxima, esa persoa non terá que devolver as horas restantes para chegar á xornada máxima. No caso de que algún ano as persoas traballadoras realicen máis horas da xornada máxima anual, esas horas terán a consideración de xornada de exceso e en ningún caso terán o carácter nin de asuntos propios nin de vacacións. A empresa elaborará o calendario laboral coa xornada máxima establecida neste artigo e, no caso de que haxa algún ano que resulte xornada de exceso, a empresa indicará no calendario laboral os días que lle corresponderán como compensación de xornada por xornada de exceso.

A cobertura do servizo público que presta Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A., con funcionamento ininterrompido das explotacións durante as vinte e catro horas de todos os días do ano, fai indispensable, na práctica, a variabilidade do horario de traballo do persoal de explotación, pola imposibilidade de programar o traballo en forma rigorosamente metódica e previamente coñecida por canto as afluencias de tráfico en días e horas determinados están suxeitas a variacións moi sensibles nas que inflúen múltiples circunstancias.

En consecuencia, establécese o réxime de traballo a quendas de ciclos rotativos, con absoluto respecto á lexislación laboral vixente, en canto a descansos mínimos.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

A empresa poderá, naqueles momentos de necesidade requirida polo servizo, alterar a orde rotativa das quendas ou establecer a modalidade de xornada partida. O cambio de modalidade de xornada partida considerada como esencial axustarase á orde e aos criterios que seguen:

1º. Persoal voluntario, de forma rotativa.

2º. Persoal restante, na falta do anterior, tamén de forma rotativa.

Ao persoal que realice xornada partida como consecuencia dun cambio procedente de xornada continuada seralle compensado o importe da quilometraxe dos dous desprazamentos adicionais que se realicen ao centro de traballo e computaráselle como tempo necesario, a razón de 30 minutos diarios, a súa xornada de traballo e adaptarase o seu horario ás puntas de traballo.

O persoal que sexa contratado especificamente para a realización de xornada partida cunha duración inferior a 4 horas diarias tamén será compensado da mesma forma prevista no parágrafo anterior.

Na elaboración do cadro anual de quendas e ciclos de traballo procurarase, sempre que sexa posible, a repartición rotatoria das festas semanais e anuais e publicarase antes do día 1 de xaneiro de cada ano.

Sempre que non se altere o funcionamento ininterrompido das explotacións nin se cause ningún prexuízo á sociedade nin a terceiros, este persoal poderá realizar, logo de autorización da empresa, cambios de quendas e días e ciclos de vacacións entre si, e para este fin será solicitado por escrito con dous días de antelación, no primeiro caso, e con quince días de antelación, para o suposto do cambio de vacacións, ao departamento correspondente, e ao de persoal, en todo caso.

Cando o empregado ou empregada ocupe un posto de traballo en que, ao termo da súa xornada, teña que ser remudado, non poderá dala por concluída ata a chegada da correspondente remuda, ou ata que sexa substituído, retribuíndose como horas extraordinarias o exceso de xornada, que non poderá ser superior a dúas horas, que se contarán a partir do momento do aviso á persoa responsable en cada caso.

Tendo en conta que a duración da xornada semanal que rexe nos distintos centros de traballo da empresa non garda uniformidade ao longo de todo o ano, as partes asinantes

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

acordan por razóns obxectivas que o cómputo e control se realice en termos de medias anuais, respectándose, en todo caso, a xornada máxima anual e os períodos de descanso diario e semanal.

Serán de aplicación os horarios, a xornada de traballo e os ciclos especificados no anexo 1 deste convenio, respectándose a xornada máxima anual pactada neste artigo 11.

O tempo de descanso para o persoal que realice xornada continuada ten carácter de tempo efectivo de traballo entre vinte e trinta minutos en todas as estacións de peaxe. Mantense nos mesmos termos e condicións que viñeron rexendo ata o día da data, sen que iso signifique unha alteración da práctica habitual, tal e como se vén utilizando este descanso e que se concreta en que só se leva a cabo fóra do posto de traballo nas estacións de peaxe na xornada diúrna. En canto ao descanso nocturno, a empresa facilitará outro descanso que sexa diferente, adoptando calquera destas ou outras solucións:

1º. Mandar persoal que substitúa en cabina o outro persoal de quenda.

2º. Compensación en días libres.

3º. Goce en cabina sen atención ao cliente.

Na explotación introduciranse novos horarios e ciclos que permitan a súa adecuación á demanda dos tráficos existentes, cubrindo xornadas continuadas ou partidas, fins de semanas, días especiais, etc. Para estes efectos, establécese unha flexibilidade de máis ou menos tres horas, sen fixala de antemán. En particular, para o persoal con quendas de ciclos 6-3 (períodos de 9 días; 6 de traballo e 3 de descanso) ao 100 % da xornada, esta flexibilidade consistirá unicamente na substitución, en función das necesidades da empresa, de 3 días de xornada completa durante todo o ano (só domingos e festivos), que se deberán devolver en 3 xornadas completas, en días designados pola empresa, en función das súas necesidades organizativas, coas seguintes matizacións:

Esta devolución poderá ser realizada por horas, a condición de que exista acordo entre a empresa e a traballadora ou traballador.

A empresa deberá avisar previamente o persoal afectado con 15 días de antelación para a detracción de xornada/s e con 7 días de antelación para a devolución do tempo pendente, salvo que exista acordo co traballador ou traballadora para un aviso previo menor.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Exceptúanse do período de devolución de días os meses de xullo e agosto e a Semana Santa, entendendo por tal o período que vai de luns a domingo da semana que comprende o Xoves e o Venres Santo, salvo que exista un acordo co traballador ou traballadora.

Poderase asignar como máximo un día seguido de devolución de cada vez, é dicir, que como máximo se realice un ciclo 7-2, salvo que exista acordo coa traballadora ou traballador.

Ao persoal de explotación non suxeito a quendas e ao de oficinas fíxanselles os seus horarios na forma prevista no anexo 1, establecéndose a xornada de verán durante o período comprendido entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Se como consecuencia do horario de verán houbese que establecer un período de descanso por xornada diaria continuada, este período sería por conta do persoal e non se consideraría como tempo de traballo efectivo. Nas oficinas centrais implantaranse uns servizos de retén, polo menos dunha empregada ou empregado por negociado en horario de tarde durante a primeira quincena de xuño e a última de setembro, reducíndose o horario de mañá na mesma proporción que se incrementa o de tarde, de maneira que se manteña o mesmo número de horas.

O anexo 1 desenvolve a xornada, os horarios e os ciclos de traballo nos distintos servizos e centros de traballo da empresa, así como as modalidades de horario de traballo a quendas de ciclos rotativos, horario continuado e horario partido.

Para a implementación de calquera cambio na organización das quendas das estacións de peaxe precísase un acordo entre a empresa e os representantes legais das persoas traballadoras, logo de solicitude do persoal de cada estación de peaxe e, en caso de concorrer varias solicitudes, a súa concesión levarase a efecto tendo en conta como criterio prioritario o da antigüidade na empresa.

Artigo 12. *Descansos e festas*

Todo o persoal terá dereito a descansar o total das festas anuais, nacionais, autonómicas ou locais, establecidas no calendario laboral fixado pola autoridade laboral, que publicará a empresa a principios de cada ano en todos os centros de traballo, ou, nos supostos de modificación, acompañado do informe de representantes legais do persoal, que se emitirá no prazo improrrogable de trinta días naturais computados a partir do que para iso fosen requiridos pola empresa.

O día 10 de xullo de cada ano, festividade de San Cristovo, será considerado como día non laborable para os efectos de descanso e cómputo de horas anuais para o persoal que

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

nesa data lle corresponda traballar, e non computará para os efectos do percibimento do complemento festivo previsto no artigo 30.

Ao persoal de explotación suxeito a quendas que traballe as noites dos días 24 e 31 de decembro seranlle compensadas cun día libre. A este respecto, acórdase a negociación con Xestión de Peaxe en canto á forma de faceren estas quendas os cobradores/as de peaxe.

Con todo, tendo en conta a condición de servizo público que presta a empresa e o funcionamento ininterrompido da explotación durante as vinte e catro horas de todos os días do ano, queda exceptuado do descanso en sábados, domingos e festivos, consonte a lexislación laboral vixente, aquel persoal que está destinado en servizos directamente relacionados coa explotación, aínda que gozarán dos descansos, segundo o ciclo que lles corresponda.

Artigo 13. *Vacacións*

Todo o persoal terá dereito a un período de vacacións anuais retribuídas –entendéndose como tal remuneración os conceptos de soldo convenio, complemento de posto de traballo, complemento de tráfico e antigüidade–, non substituíble por compensación económica, de trinta días naturais que, por regra xeral, se gozarán ininterrompidamente, aínda que, por necesidades do servizo ou conveniencia do traballador ou traballadora e a empresa, poderán dividirse en dous períodos como máximo, todo iso sen prexuízo das regulacións especificas aplicables aos/as coordinadores/as de comunicacións, persoal da brigada de conservación e equipo de instalacións de explotación, equipo de vialidade permanente e persoal de instalacións de peaxe, establecidas na acta do 31 de outubro de 2023, e que figuran, como parte integrante deste convenio, na súa disposición adicional primeira.

Cando o período vacacional das cobradoras e cobradores de peaxe sexa dividido en dúas partes, a que se comprenda entre o 16 de xuño e o 15 de setembro poderá ser gozada por eles seguindo o sistema rotativo que ata a data se viña facendo.

Para o persoal de oficinas centrais e o de explotación non suxeito a quendas admitirase un fraccionamento do período vacacional en tres períodos, sempre que polo menos un deles se goce na xornada de verán (do 1 de xuño ao 30 de setembro).

Confeccionarase o calendario anual de vacacións antes do día 1 de xaneiro de cada ano.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

As prioridades para a elección das vacacións seguirán un sistema rotatorio, de forma que no primeiro ano a elección prioritaria queda a favor do persoal de maior antigüidade e idade respectivamente, rotándose na prioridade en anos sucesivos. Con todo, a mobilidade do persoal dun grupo a outro motivado por traslado voluntario, traslado forzoso por sanción, cambio de centro de traballo, excedencia ou permuta comportará o corremento e a ocupación dos postos que queden vacantes, por parte do persoal que non cambiou de posto nin de centro. Se son varias as persoas traballadoras afectadas á vez, terase en conta a maior antigüidade e idade, respectivamente.

Na duración das vacacións estableceranse criterios de proporcionalidade nos casos previstos pola lei, cando a incorporación ou a baixa do persoal non coincida co comezo ou a fin do ano natural.

Ningún empregado ou empregada poderá comezar as vacacións sen asinar o parte de autorización establecido para este fin.

Artigo 14. *Licenzas e permisos*

1. O persoal, con aviso previo e xustificación, poderá ausentarse do traballo, con dereito a remuneración polos conceptos de soldo de convenio, complemento de posto de traballo, complemento de tráfico e antigüidade, por algún dos motivos e polo tempo seguinte:

a) 18 días naturais, en caso de matrimonio.

b) 5 días naturais, nos casos de:

Falecemento de parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade (cónxuxe, pais, fillos/as, avós, netos, irmáns, sogros, avós do cónxuxe, irmáns do cónxuxe, cónxuxes de irmáns).

Cinco días por accidente ou enfermidade graves, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario do cónxuxe, parella de feito ou parentes ata o segundo grao por consanguinidade ou afinidade, incluído o familiar consanguíneo da parella de feito, así como de calquera outra persoa distinta das anteriores, que conviva coa persoa traballadora no mesmo domicilio e que requira o coidado efectivo daquela).

Cando, por tal motivo, o traballador ou traballadora necesite facer un desprazamento para o efecto, o prazo ampliarase na seguinte forma:

Fóra da provincia e dentro da Comunidade Autónoma, un día máis.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Fóra da Comunidade Autónoma, dous días máis.

c) 2 días naturais nos casos de:

Traslado de domicilio habitual.

Matrimonio de pais, fillos/as ou irmáns.

Bautizo e Primeira Comuñón de fillos/as.

Para a realización dos trámites de adopción ou acollemento.

Cando por tal motivo, o traballador ou traballadora necesite facer un desprazamento para o efecto, o prazo ampliarase na seguinte forma:

Fóra da provincia e dentro da Comunidade Autónoma, un día máis.

Fóra da Comunidade Autónoma, dous días máis.

d) Polo tempo indispensable nos casos de:

Para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal, comprendendo o exercicio do sufraxio activo. Cando conste nunha norma legal un período determinado haberá que aterse ao que esta dispoña en canto á duración da ausencia e á súa compensación económica. Cando o cumprimento do deber público e persoal supoña a imposibilidade da prestación do traballo debido en máis do 20 % das horas laborables nun período de tres meses, a empresa poderá pasar a traballadora ou traballador á situación de excedencia forzosa.

No caso de que o traballador ou traballadora, por cumprimento do deber ou desempeño do cargo, perciba unha indemnización, descontarase o importe dela do salario a que tivese dereito na empresa.

Para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto e, nos casos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, para a asistencia ás preceptivas sesións de información e de preparación e para a realización dos preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á declaración de idoneidade, sempre, en todos os casos, que deban ter lugar dentro da xornada de traballo.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

e) Para realizar funcións sindicais ou de representación legal do persoal nos termos establecidos legal ou convencionalmente.

f) Para concorrer a exames.

g) Para consultas médicas.

h) As traballadoras, por lactación dun fillo menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. A muller, pola súa vontade, poderá substituír este dereito por unha redución da súa xornada normal en media hora coa mesma finalidade. Este permiso poderá ser gozado indistintamente pola nai ou o pai no caso de que ambos traballen. Así mesmo, poderá optar por acumular o total de horas e facelas de forma ininterrompida a continuación da baixa maternal. Este permiso de lactación aumentarase proporcionalmente en caso de parto múltiple.

i) Nos casos de nacementos de fillos/as prematuros ou que, por calquera causa, deban permanecer hospitalizados a continuación do parto, a nai ou o pai terán dereito a ausentarse do traballo durante unha hora. Así mesmo, terán dereito a reducir a súa xornada de traballo ata un máximo de dúas horas, coa diminución proporcional do salario.

j) Quen, por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de doce anos ou un minusválido físico ou psíquico ou sensorial que non desempeñe outra actividade retribuída, terá dereito a unha redución da xornada de traballo, coa diminución proporcional do salario entre, polo menos, un terzo e un máximo da metade da duración daquela.

Terá o mesmo dereito quen precise encargarse do coidado directo dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse en por si, e que non desempeñe actividade retribuída.

A redución de xornada recollida neste punto constitúe un dereito individual do persoal, homes ou mulleres. Con todo, se dous ou máis traballadores e/ou traballadoras da empresa xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, poderá limitarse o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento da empresa.

k) A concreción horaria e a determinación do período de goce do permiso de lactación e da redución de xornada previstos nas letras h), i) e j) deste artigo corresponderá á traballadora ou traballador, dentro da súa xornada ordinaria. O traballador ou traballadora

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

deberá avisar á empresa con quince días de antelación á data en que se reincorporará á súa xornada ordinaria.

2. Todo o persoal, avisando con suficiente antelación, poderá gozar de 2 días ao ano de licenza para asuntos propios. O goce dos días de asuntos propios regularase segundo vén indicado no anexo 12.

A concesión do permiso ao persoal realizarase por escrito e por rigorosa orde de entrada das solicitudes, e aquel persoal ao que non resulte posible conceder o día elixido, para a elección do novo día a preferencia será desde o día de nova petición.

3. O persoal con 17 bienios de antigüidade dispoñerá, polo concepto de antigüidade, dun día para asuntos propios e o persoal con 18 ou máis bienios de dous días, durante a vixencia do convenio.

4. Tamén poderá o persoal que teña un mínimo de dous anos de antigüidade na empresa solicitar licenzas sen dereito a remuneración por un prazo non inferior a sete días nin superior a trinta, e seranlles concedidas, sempre que o permitan as necesidades do servizo, dentro do mes seguinte ao en que se presente a solicitude.

5. Desde a entrada en vigor deste convenio colectivo establécese un permiso non retribuído de 1 mes máximo de duración, por falecemento, enfermidade grave e hospitalización de familiares ata o segundo grao de consanguinidade, a condición de que por necesidades do servizo e organización da empresa sexa posible.

Artigo 15. *Excedencias*

1. Forzosa.

O persoal terá dereito a que a empresa recoñeza a situación de excedencia forzosa, coa conservación do posto de traballo e a antigüidade, cando sexan designados ou elixidos para un cargo público que lles imposibilite a asistencia ao traballo. O reingreso deberá ser solicitado polo/a traballador/a dentro do mes seguinte ao cesamento no cargo público, de non ser así, entenderase que o/a traballador/a opta pola resolución definitiva do contrato de traballo.

2. Voluntaria.

a) O/a traballador/a con polo menos unha antigüidade na empresa dun ano ten o dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria por un prazo non

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

menor a catro meses e non maior a cinco. Este dereito só poderá ser exercido outra vez polo/a mesmo/a traballador/a se transcorreron catro anos desde o final da anterior excedencia.

b) O persoal terá dereito a un período de excedencia de duración non superior a tres anos para atender o coidado de cada fillo/a, tanto cando o sexa por natureza, como por adopción ou nos supostos de acollemento, tanto permanente como preadoptivo, contado desde a data de nacemento ou, se é o caso, da resolución xudicial ou administrativa.

Tamén terán dereito a un período de excedencia, de duración non superior a un ano, os traballadores e as traballadoras para atender o coidado dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse en por si e non desempeñe actividade retribuída.

A excedencia recollida neste punto constitúe un dereito individual das e dos traballadores, homes ou mulleres. Con todo, se dous ou máis persoas traballadoras da empresa xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, poderá limitarse o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento da empresa.

Cando un novo suxeito causante dese dereito a un novo período de excedencia, o seu inicio dará fin ao que, se é o caso, se viña gozando.

O período en que o/a traballador/a permaneza en situación de excedencia conforme o establecido neste artigo será computable para efectos de antigüidade e o/a traballador/a terá dereito á asistencia a cursos de formación profesional, a cuxa participación deberá ser convocado pola empresa, especialmente con ocasión da súa reincorporación. Transcorrido este prazo, a reserva quedará referida a un posto de traballo do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente.

c) Así mesmo, poderán solicitar o seu pase á situación de excedencia na empresa as e os traballadores que exerzan funcións sindicais de ámbito provincial ou superior mentres dure o exercicio do seu cargo representativo.

Nos supostos dos anteriores puntos a) e c), o/a traballador/a excedente conserva só un dereito preferente ao reingreso nas vacantes de igual ou similar categoría á súa que houbese ou se producisen na empresa, sempre que o solicite cunha antelación dun mes como mínimo, contado desde a desaparición da causa motivadora da excedencia ou vencemento do período solicitado.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Artigo 16. *Ascensos*

Os ascensos de categoría profesional produciranse tendo en conta a formación, os méritos, a antigüidade do/da traballador/a, así como as facultades organizativas da empresa.

Artigo 17. *Provisión de vacantes e novos postos de traballo*

Cando sexa necesaria a provisión de vacantes serán circunstancias para ter en conta, entre outras, as seguintes:

a) Como regra xeral e baixo o principio de igualdade de oportunidades, recorrerase ao persoal da empresa naqueles casos en que as prazas non resulten amortizadas.

b) Con carácter primordial, a acreditada capacidade e a titulación exixida para o posto, e, como outros factores que hai que considerar:

A antigüidade.

Desempeñar eficazmente e de forma provisional un posto similar.

Os postos de traballo de nova creación cubriranse, se iso é posible, en primeiro lugar, con persoal da empresa que ocupe outro posto de traballo.

A empresa, cando o considere conveniente, poderá facer probas de selección en cada caso concreto e segundo as circunstancias, informando en todo caso o Comité Intercentros. No suposto de produción de reclamacións, a empresa expoñeralle ao Comité, do modo máis amplo posible, as razóns que motivaron a decisión adoptada achegando os datos que se consideren oportunos.

Artigo 18. *Fomento do emprego estable*

A empresa comprométese a manter políticas activas de fomento do emprego estable, facendo contratos fixos para o persoal que realice xornada completa e fomentarase a transformación de contratos eventuais á modalidade de contratos fixos a tempo parcial axustados á normativa legal vixente e ás necesidades.

A empresa, durante a vixencia deste convenio colectivo, comprométese a manter a política de xubilacións parciais por substitución que implementou nos últimos anos.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Durante a vixencia deste convenio colectivo, a empresa comprométese a ampliar a xornada das quince persoas traballadoras que figuran relacionadas no anexo 14, pasando de 59 % de xornada a tempo parcial actual, a unha xornada parcial do 70 %. A citada ampliación de xornada efectuarase cando a empresa o requira en función das súas necesidades organizativas, e, en todo caso, antes do 31 de decembro de 2028.

Ao citado colectivo de quince persoas con xornada actual do 59 % fixaráselles unha xornada fixa mensual mínima do 2 % da xornada anual.

Artigo 19. *Grupos profesionais*

A empresa, en virtude das facultades de organización e dirección, encadrará o persoal nos grupos ou categorías seguintes:

Grupo profesional primeiro: persoal de dirección e responsables de departamento.

Grupo profesional segundo: persoal técnico e administrativo.

Grupo profesional terceiro: persoal de peaxe.

Grupo profesional cuarto: persoal de mantemento.

A definición da competencia xeral de cada posto de traballo por grupo profesional móstrase no anexo II deste convenio colectivo. Así mesmo, a táboa de conversión das categorías profesionais do anterior convenio aos postos de traballo deste convenio móstrase no anexo II.bis.

Artigo 20. *Grupos profesionais e niveis salariais*

A empresa, en virtude das súas facultades de organización e dirección, encadrará o persoal nos grupos e postos de traballo que, sen ser exhaustivos nin condicionantes, figuran relacionados no anexo 2 deste convenio.

Os niveis salariais establécense da forma seguinte:

a) O nivel salarial A manterase a título persoal para aquelas persoas traballadoras que actualmente se atopan nel.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

b) Cada categoría profesional terá asignados dous niveis salariais:

b.a.i) Un nivel xeral M, que marca a retribución do traballador/a.

b.a.ii) Un nivel específico de inferior retribución I, que inclúe o persoal de nova incorporación á categoría.

b.a.iii) No suposto de cambio de categoría de persoas traballadoras que teñan un nivel M na empresa a un grupo profesional a superior, pasarían a nivel M no canto de I.

c) Os cambios de nivel I ao M produciranse de forma automática, unha vez que transcorresen dous anos desde a incorporación como traballador/a fixo/a no posto de traballo.

Artigo 21. *Mobilidade funcional*

1. A mobilidade funcional no seo da empresa non terá outras limitacións que as exixidas polas titulacións académicas ou profesionais precisas para exercer a prestación laboral e pola pertenza ao grupo profesional. Unha vez realizada a definición de funcións, a mobilidade funcional poderá efectuarse entre postos de traballo equivalentes.

2. A mobilidade funcional para a realización de funcións non correspondentes a postos equivalentes só será posible se existisen razóns técnicas ou organizativas que a xustificasen e polo tempo imprescindible para a súa atención. No caso de encomenda de funcións inferiores, esta deberá estar xustificada por necesidades perentorias ou imprevisibles da actividade produtiva. A empresa deberá comunicar esta situación á representación legal do persoal.

3. A mobilidade funcional efectuarase sen menoscabo da dignidade do traballador/a e sen prexuízo da súa formación e promoción profesional, tendo dereito á retribución correspondente ás funcións que efectivamente realice, salvo nos casos de encomenda de funcións inferiores, en que manterá a retribución de orixe. Non caberá invocar as causas de despedimento obxectivo de ineptitude sobrevinda ou de falta de adaptación nos supostos de realización de funcións distintas das habituais como consecuencia da mobilidade funcional.

4. Se como consecuencia da mobilidade funcional se realizasen funcións superiores ás do grupo profesional por un período superior a seis meses durante un ano ou a oito durante dous anos, o/a traballador/a poderá reclamar o ascenso, se a iso non obsta o disposto neste convenio colectivo ou, en todo caso, a cobertura de vacante correspondente ás funcións

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

por el/ela realizadas conforme as regras en materia de ascensos aplicables na empresa, sen prexuízo de reclamar a diferenza salarial correspondente. Estas accións serán acumulables. Contra a negativa da empresa, e logo de informe do Comité Intercentros, o/a traballador/a poderá reclamar ante a xurisdición competente.

5. O cambio de funcións distintas das pactadas non incluído nos supostos previstos neste artigo requirirá o acordo das partes ou, na súa falta, o sometemento ás regras previstas para as modificacións substanciais de condicións de traballo ou ás que para tal fin se establecesen neste convenio colectivo.

Artigo 22. *Mobilidade xeográfica*

1. Desprazamentos temporais.

Por razóns de servizo, económicas, técnicas, organizativas ou de produción por consignación expresa no contrato de traballo, a empresa poderá efectuar desprazamentos temporais das súas traballadoras e traballadores ata o límite dun ano, que exixan que estes residan en poboación distinta á do seu domicilio habitual, aboando, ademais dos salarios, os gastos de viaxe e as axudas de custo, nas condicións que se fixan nos puntos seguintes.

O traballador/a deberá ser informado do desprazamento cunha antelación suficiente á data da súa efectividade, que non poderá ser inferior a cinco días laborables no caso de desprazamento de duración superior a tres meses; neste último suposto, o/a traballador/a terá dereito a un permiso de catro días laborables no seu domicilio de orixe por cada tres meses de desprazamento, sen computar como tales os de viaxe, gastos estes que correrán por conta da empresa.

b) Gastos xustificados.

A empresa fixará en normas e instrucións internas os condicionantes para acollerse a esta modalidade, determinando os postos de traballo e as ocasións convidas para a elección deste sistema compensatorio, así como a normativa en canto a control e limitación do gasto.

En calquera caso, nos desprazamentos de duración inferior a seis días, a modalidade de compensación será a través de gastos xustificados.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

c) Axudas de custo.

Esta modalidade será de aplicación aos desprazamentos cuxa duración sexa superior a seis días e inferior a tres meses:

Con carácter xeral en 2013 fíxanse as contías seguintes:

Axuda de custo completa: 50,00 euros.

Dará dereito ao percibo desta axuda de custo a realización dun servizo que obrigue o traballador/a a xantar, cear e almorzar fóra da súa residencia habitual.

A asignación de hotel será conforme as normas e as instrucións internas establecidas pola empresa en cada momento, tal e como se establece na anterior letra b).

Media axuda de custo: 33,02 euros.

Nos desprazamentos que lle permitan ao/á traballador/a pernoitar no seu domicilio (inclúe xantar e cea).

Xantar ou cea: 16,58 euros.

Cando o servizo realizado obrigue o traballador/a a efectuar o xantar ou cea fóra da súa residencia habitual.

Nos desprazamentos superiores a tres meses poderanse establecer modalidades especiais que se convirán entre ambas as partes.

d) Locomoción.

Medios de transporte alleos: cando as circunstancias o permitan utilizaranse os medios de transporte públicos colectivos existentes.

Medios de transporte propios: cando por necesidades do servizo se utilice vehículo propio nos desprazamentos, pagarase a razón de 0,30 euros quilómetro.

Cando o desprazamento sexa como consecuencia de prestar un servizo noutro centro de traballo distinto do que está adscrito, pagarase a distancia en quilómetros entre ambos os centros e o tempo de desprazamento en horas se é fóra do horario normal, agás se o

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

lugar do novo centro é máis próximo ao domicilio habitual. No anexo 3 establécense as distancias e os tempos medios entre centros de traballo.

e) Prioridade en desprazamentos.

Os desprazamentos do persoal dun centro habitual de traballo serán determinados pola empresa en función das necesidades organizativas.

f) No caso de que o desprazamento sexa solicitado polo persoal, a empresa queda exonerada do pagamento de indemnización ou gasto ningún.

2. Traslados:

Considérase como tal a adscrición definitiva do traballador/a a un centro ou zona de traballo da empresa distinto do habitual en que viña prestando os seus servizos, e que exixa cambio de residencia para efectuar a súa prestación laboral de modo indefinido no destino.

a) Forzoso.

O traslado de persoal que non fose contratado especificamente para prestar os seus servizos en centros de traballo móbiles ou itinerantes a un centro ou zona de traballo da empresa que exixa cambios de residencia requirirá a existencia de razóns de servizo económicas, técnicas, organizativas ou de produción debidamente xustificadas.

Entenderase que concorren as causas anteriores cando a adopción das medidas propostas contribúa a mellorar a situación da empresa a través dunha máis adecuada organización dos seus recursos que favoreza a súa posición competitiva no mercado ou unha mellor resposta ás exixencias da demanda.

A decisión de traslado deberá ser notificada pola empresa ao/á traballador/a, así como aos seus representantes legais, cunha antelación mínima de trinta días á data da súa efectividade.

Notificada a decisión de traslado, o/a traballador/a terá dereito a optar entre o traslado, percibindo unha compensación por gastos, ou a extinción do seu contrato, percibindo unha indemnización de vinte días de salario por ano de servizo, rateándose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano e cun máximo de doce mensualidades. A compensación a que se refire o primeiro suposto comprenderá tanto os gastos propios como os dos familiares ao seu cargo, nos termos que a continuación se establecen.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

A empresa aboará unha indemnización que compensará a posible diferenza do alugueiro de vivenda e calquera outro gasto que puidese orixinarse ao traballador/a como consecuencia do traslado, cuxo importe se determinará por aplicación das seguintes porcentaxes acumulativas sobre o importe da retribución bruta fixa anual:

Sobre os primeiros 5.409,11 euros: 35 %.

Sobre o seguinte tramo de 4.507,59 euros: 25 %.

Sobre o exceso a partir de 9.916,70 euros: 15 %.

Esta indemnización pagarase no momento en que se acredite debidamente o cambio de domicilio.

A empresa aboará ademais os gastos de traslado da familia e do mobiliario e dos utensilios.

No non recollido neste artigo haberá que aterse ao previsto na lexislación laboral vixente, sen prexuízo de que poidan existir acordos das partes.

b) Voluntario.

Nos supostos en que o traslado sexa solicitado voluntariamente polo persoal, a empresa estará exonerada do pagamento de indemnización ou ningún gasto.

As vacantes que se produzan e que a empresa considere necesario prover serán cubertas, por solicitude das persoas interesadas, consonte as seguintes prioridades:

1ª. Persoal da mesma categoría, con antigüidade mínima dun ano nela.

2ª. O de maior antigüidade na empresa ou desde o último traslado.

3ª. O de maiores responsabilidades familiares.

4ª. Persoal de maior idade.

3. Cambios de centro de traballo:

Considérase cambio definitivo de centro de traballo, cando a empresa por necesidades organizativas destina un traballador/a a un centro de traballo ou zona distinta da habitual sen que orixine cambio de residencia.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Neste caso a empresa quedará obrigada a pactar a indemnización correspondente se se produce prexuízo económico e que en ningún caso superará o 50 % da aplicación das porcentaxes recollidas no punto de traslados forzosos. Esta indemnización non será satisfeita cando o cambio de centro de traballo represente un achegamento na distancia ao domicilio do traballador/a.

4. Permutas.

Poderán solicitar permutas o persoal co mesmo posto de traballo que desempeñe funcións de idénticas características.

Estas peticións haberán de fundarse nalgún motivo xustificado e serán atendidas sempre que non exista prexuízo para terceiro ou para a boa marcha do servizo, do que se informará nos taboleiros de anuncios con 30 días de antelación para xeral coñecemento de todo o persoal.

En todo caso, será facultade da empresa autorizar a correspondente permuta.

CAPÍTULO III
Condicións económicas

Artigo 23. *Normas xerais*

As retribucións do traballo axustaranse ás normas establecidas no Estatuto dos traballadores e demais disposicións vixentes en cada momento.

A estrutura salarial queda determinada da forma seguinte:

a) Retribucións fixas:

Soldo convenio.

Complemento de posto de traballo.

Complemento de tráfico fixo consolidable: este complemento ten a súa orixe na consolidación do pagamento individual orixinado pola aplicación do artigo 25.2) do Convenio colectivo de Autopistas del Atlántico dos anos 2021-2024, o mencionado artigo desapareceu neste convenio colectivo por non ser de aplicación.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Antigüidade.

Complemento *ad personam* (este complemento é só de aplicación ás persoas relacionadas no anexo 15 deste convenio e non se lle aplica revisión salarial ao estar as cantidades que se van percibir especificadas no artigo 31).

b) Retribucións variables:

Complemento nocturno.

Quebranto de moeda, reconto e cálculo.

Complemento de presenza e puntualidade.

Complemento de festivos.

Horas extraordinarias.

Complemento de retén.

As remuneracións anuais previstas neste convenio están en función das horas anuais de traballo que resultan da xornada máxima establecida no artigo 11.

Artigo 24. *Retribución*

A. Soldo convenio.

Soldo convenio é o que figura no anexo 4 para cada posto de traballo.

Na cantidade que o/a traballador/a percibe en cada unha das catorce pagas formada polo soldo do convenio quedan incluídos os complementos de distancia e transporte e demais que durante a vixencia do convenio puidesen establecerse e ser de aplicación, así como o concepto de beneficios que recollía a Ordenanza laboral de transportes.

B. Complemento posto de traballo.

É un complemento de carácter persoal en función do posto de traballo desempeñado e consonte a experiencia e os coñecementos profesionais do/da traballador/a na empresa.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Artigo 25. *Incrementos salariais*

Todos os conceptos da estrutura salarial, fóra do complemento de produtividade (que pasará a ser complemento *ad personam*), increméntanse nas seguintes porcentaxes para cada ano de vixencia.

Ano 2025: con efectos do 1 de xaneiro de 2025, incrementaranse nunha porcentaxe equivalente ao do IPC definitivo do ano 2024 máis un 0,45 % adicional.

Ano 2026: con efectos do 1 de xaneiro de 2026, incrementaranse nunha porcentaxe equivalente ao do IPC definitivo do ano 2025 máis un 0,75 % adicional.

Ano 2027: con efectos do 1 de xaneiro de 2027, incrementaranse nunha porcentaxe equivalente ao do IPC definitivo do ano 2026 máis un 0,75 % adicional.

Ano 2028: con efectos do 1 de xaneiro de 2028, incrementaranse nunha porcentaxe equivalente ao do IPC definitivo do ano 2027 máis un 1 % adicional.

No caso de que o IPC anual sexa superior ao 7,5 %, aplicarase unha revisión máxima do 7,5 % e no caso de que o IPC sexa inferior ao 1 % tomarase como referencia o 1 %.

Artigo 26. *Antigüidade*

O persoal gozará como complemento persoal de antigüidade dun aumento periódico polo tempo de servizo prestado á empresa consistente como máximo en dezaseis bienios da contía que se expresa no anexo 5.

A data inicial do cómputo de antigüidade será a de ingreso do traballador/a na empresa e farase efectiva a partir do día primeiro do mes seguinte a aquel en que se cumpra cada bienio.

Artigo 27. *Complemento nocturno*

O persoal que traballe entre as 22 e as 6 horas terá a retribución específica que se sinala no anexo 8 deste convenio.

Exceptúase da percepción deste complemento aquel persoal que especificamente fose contratado para traballos nocturnos exclusivamente.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Artigo 28. *Quebranto de moeda, reconto e cálculo*

O persoal incluído na categoría de cobradores/as de peaxe percibirán un complemento de compensación, por día efectivo de traballo polas diferenzas debidas a posibles erros nas súas liquidacións, e do tempo necesario para prepararse ata acudir ao seu lugar de traballo e para efectuar as liquidacións correspondentes e ordenación de documentos, que, en ningún caso, poderá efectuarse no posto de traballo onde deberá estar pendente do usuario/a.

Fíxase ese mesmo complemento e en igual contía polo concepto de quebranto de moeda para a categoría de xefe/a de quenda por día efectivo de traballo, que recibirá o mesmo tratamento en caso de detracción.

O persoal doutras dependencias que teña ao seu cargo e baixo a súa responsabilidade unha caixa, física ou virtual, e por tanto, controle diñeiro en efectivo, percibirá, igualmente, ese mesmo complemento en concepto de quebranto de moeda por día efectivo de traballo, polas diferenzas debidas a posibles erros nas súas liquidacións.

A contía do complemento é, para todas as persoas traballadoras que teñan dereito ao seu percibimento, a que figura no anexo 9 deste convenio colectivo.

En calquera dos anteriores supostos, o importe das posibles diferenzas monetarias indicadas será detraído na medida necesaria ata chegar á súa cobertura nas retribucións mensuais, unha vez comprobada a circunstancia.

Artigo 29. *Complemento de presenza e puntualidade*

Todo o persoal incluído neste convenio percibirá un complemento de presenza e puntualidade por día efectivo de traballo, cuxa contía queda fixada na táboa por categorías do anexo 6; perderá a súa percepción segundo o regulado a continuación:

Casos de detracción:

Pola ausencia ao traballo nun día completo perderase a totalidade do complemento dese día.

Pola ausencia ao traballo por tempo inferior a unha xornada completa, percibirase o importe correspondente a tal concepto na parte proporcional.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Exceptúanse en ambos os casos as ausencias como consecuencia de accidente de traballo formal e debidamente xustificado, así como as derivadas de enfermidade común xustificadas polo correspondente parte oficial de baixa da Seguridade Social.

Por cada tres faltas de puntualidade na mesma semana, perderase o complemento equivalente a unha xornada completa.

Artigo 30. *Complemento de festivos*

O persoal que traballe a quendas rotativas percibirá un complemento pola contía que figura no anexo 10, por día efectivo en compensación dos días de asistencia ao traballo coincidentes con domingos e festivos e sinalados no cadro de quendas.

Artigo 31. *Complemento de produtividade*

Acórdase a desaparición do complemento de produtividade. Con todo, aquelas persoas traballadoras que no momento de sinatura deste convenio se atopen de alta na empresa, e que se corresponden ás que aparecen relacionadas no anexo 15 deste convenio colectivo, terán dereito a percibir, en substitución do complemento de produtividade un complemento salarial *ad personam*, que queda fixado, para cada ano de vixencia, nos seguintes importes:

Ano 2025: 800 euros brutos anuais.

Ano 2026: 900 euros brutos anuais.

Ano 2027: 900 euros brutos anuais.

Ano 2028: 1.100 euros brutos anuais, que quedarán consolidados.

Os citados importes serán aboados en doce mensualidades, sendo o importe mensual bruto de 66,67 euros, durante o ano 2025; 75 euros, durante os anos 2026 e 2027, e 91,67 euros, durante o ano 2028.

O importe que, en xaneiro de 2026, percibisen as persoas traballadoras, en concepto de complemento de produtividade correspondente ao ano 2025, descontarase aos 800 euros establecidos para o citado ano, en concepto de complemento *ad personam*, co fin de evitar unha duplicidade de pagamentos. Os importes anuais e mensuais do complemento *ad personam* establecidos neste artigo correspóndese ao devindicado por unha xornada completa de traballo e por 365 días de alta na empresa durante o ano, polo que o seu im-

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

porte será proporcional ao da xornada realizada e aos días de permanencia na empresa durante cada ano.

Artigo 32. *Horas extraordinarias*

As partes asinantes deste convenio acordan reducir ao mínimo indispensable a realización de horas extraordinarias, que se axustarán aos seguintes criterios:

Enténdense por causas de forza maior as que se producen para previr ou reparar sinistros e outros danos ou causas extraordinarias e urxentes imprevistos ou previstos e inevitables.

As horas extraordinarias estruturais son aquelas traballadas motivadas por períodos puntas de produción, ausencias imprevistas, cambios de quendas ou outras circunstancias de carácter estrutural derivadas da natureza da actividade da empresa.

A dirección da empresa informará periodicamente á representación legal do persoal sobre o número de horas extraordinarias realizadas, especificando as causas e, se é o caso, a distribución por seccións ou quendas.

Será obrigatoria a prestación por parte do persoal das horas extraordinarias que lle sexan indicadas pola empresa, dentro dos límites máximos establecidos para o efecto polo artigo 35.2º do Estatuto dos traballadores, sen que se teñan en conta nos devanditos límites máximos as traballadas para previr ou reparar sinistros ou outros danos extraordinarios e urxentes.

De mutuo acordo entre empresa e traballador/a, poderanse compensar as horas extraordinarias por un tempo equivalente ao dobre de descanso en lugar de ser retribuídas economicamente.

No anexo 7 queda fixado o valor da hora extraordinaria para cada posto de traballo.

Artigo 33. *Dispoñibilidade e emerxencias*

As características da empresa requiren o establecemento de sistemas de dispoñibilidade ou emerxencias para atender traballos ou asuntos inaprazables fóra da xornada normal.

Dispoñibilidade é aquela situación na que o/a traballador/a se atopa de retén ao dispor da empresa, fóra ou dentro do centro de traballo, localizable mediante chamada telefónica

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

ou outro sistema, para cubrir calquera evento que poida producirse. Esta dispoñibilidade afecta aqueles postos de traballo determinados pola dirección da empresa en normas e instrucións internas. Así mesmo, en emerxencias, en días e horas concretos poderá facerse extensiva a dispoñibilidade a outro persoal de explotación, que, por razón do posto que ocupa, a súa responsabilidade ou mando, obrigasen a iso.

Dentro dos conceptos previstos no capítulo de condicións económicas deste convenio atópase incluída a percepción que, pola situación de dispoñibilidade e a prestación de servizos fóra da xornada normal de traballo, consecuencia da devandita dispoñibilidade, puidese corresponder a este persoal. Con todo, as categorías de xefe/a de equipo e oficial/a 1ª terán unha retribución específica denominada complemento de retén, na contía de 326,39 euros mensuais (ano 2025), cada vez que estean de retén.

Por emerxencias enténdense aquelas circunstancias especiais tales como accidentes graves, situacións climatolóxicas anormais e reparacións moi urxentes e inaprazables que impoñen a necesaria e obrigada presenza do persoal de explotación. Este persoal pode atoparse fóra de servizo ou ben realizando a súa xornada ordinaria de traballo. Naquel caso compensaranse as horas consonte o artigo 29 deste convenio e noutro non se fará ningunha compensación extraordinaria.

Artigo 34. *Liquidación e forma de pagamento das retribucións*

Todas as retribucións teñen o carácter de brutas e deberán ser satisfeitas polo/a traballador/a todas as cargas fiscais e de Seguridade Social.

As retribucións fixas anuais polos conceptos de soldo do convenio, complemento do posto de traballo, complemento do tráfico consolidado e antigüidade serán distribuídas en catorce pagas, doce ordinarias e dúas extraordinarias, e percibiranse estas últimas conxuntamente e no mesmo recibo coa nómina dos meses de xuño e novembro.

O complemento *ad personam* será aboado en doce mensualidades.

As retribucións variables polos conceptos de complemento nocturno; quebranto de moeda, reconto e cálculo; complemento de presenza e puntualidade; complemento de festivos; horas extraordinarias; axudas de custo e locomoción calcularanse en períodos de 16 dun mes ao 15 do seguinte, e incluiranse no recibo de salarios deste último mes.

Como norma xeral, e para os efectos dunha maior seguridade tanto persoal como material, o pagamento das retribucións efectuarase mediante transferencia bancaria para ingre-

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

sar en conta corrente ou caderno de aforro a nome de cada traballador/a en calquera das axencias ou sucursais da entidade bancaria da localidade da súa residencia que expresamente indique aquel.

A empresa resérvase o dereito a efectuar o pagamento de haberes por medio de talón bancario ou en metálico en casos moi concretos ou cando, por circunstancias especiais, así resulte aconsellable.

A empresa non se responsabiliza da demora que poida producirse no pagamento da nómina por parte da entidade bancaria, unha vez que a orde de transferencia foi cursada.

CAPÍTULO IV
Melloras sociais

Artigo 35. *Préstamos de vivenda*

O persoal que reúna os requisitos que se citan a continuación poderá solicitar un préstamo para a adquisición ou a construción de vivenda, coas condicións que se fixan nos puntos seguintes:

A) Contía e amortización:

O importe destes préstamos consistirá na contía dunha anualidade e media dos seus ingresos brutos polos conceptos de soldo do convenio, complemento do posto de traballo, complemento de tráfico e antigüidade, no momento en que se formalice a concesión, que non superará a cifra de 27.046,00 euros. En todo caso, garantirase un mínimo de 12.021,00 euros cando o importe da anualidade e media sexa inferior á devandita cifra e o/a traballador/a estea contratado a xornada completa. Noutro caso, sería proporcional á xornada contratada.

Tales préstamos serán amortizados, a partir do mes seguinte a aquel en que se dispuxo da primeira ou única entrega, no prazo máximo de sete anos e devindicarán o 3 por cento de xuro, incrementándose ao 6 por cento de xuros os segundos e sucesivos préstamos.

Para tal fin a empresa descontará na nómina correspondente a cada paga o importe que en cada caso resulte, que consistirá nunha cota fixa e constante ao longo do período de amortización produto da suma dos importes a que ascendan o principal e os xuros que este devindique.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

B) Fondo:

Establécese para esta clase de préstamos un fondo global que en ningún caso superará a cifra de 390.658,00 euros.

C) Requisitos:

Serán os requisitos para gozar dos devanditos préstamos:

1º. Ser empregada ou empregado fixo/a do cadro de persoal.

2º. Ter unha antigüidade mínima na empresa de dous anos.

3º. Que a vivenda se destine ao domicilio propio e habitual da persoa solicitante e a súa familia.

4º. Que nin a persoa solicitante nin algún dos familiares ao seu cargo teña a propiedade doutra vivenda. En caso contrario, a persoa solicitante haberá de allear a que tivese no prazo máximo de seis meses a partir da data de dispoñibilidade da nova vivenda.

5º. Que se xustifique, en forma adecuada e en especial achegando a documentación que se requira como precisa, a adquisición ou o investimento.

6º. Que a empresa poderá exixir as medidas adecuadas para asegurar a devolución do préstamo.

7º. Que haxa saldo suficiente no fondo que a empresa destina como máximo para este fin.

8º. Terán prioridade as empregadas e empregados que accedan por primeira vez ao préstamo de vivenda.

9º. É condición indispensable, antes de solicitar un novo préstamo, que transcorrese o tempo establecido de amortización do anterior.

10º. En calquera caso será informado o Comité de Empresa previamente á súa concesión.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

D) Tramitación e formalización:

As solicitudes deberán cursalas os empregados e empregadas interesados e interesadas no préstamo a través dunha carta-petición dirixida á dirección xeral.

A empresa rexistrará por rigorosa orde de entrada todas as solicitudes.

Na concesión destes préstamos gozarán de preferencia aquelas empregadas e empregados cuxa xustificación estea baseada, na orde de prioridade que se cita, en traslado forzoso por circunstancias ou necesidades de traballo que impliquen cambio de residencia, sinistro da súa actual vivenda, desafiuzamento ou calquera outra causa similar.

A concesión dos préstamos será formalizada por medio dun documento en cada caso preciso e no que se farán constar os requisitos, as condicións e as características específicas de cada caso.

A non xustificación do gasto realizado mediante a escritura pública pola cal se formalice a compra da vivenda ou, en calquera caso, da documentación acreditativa dos pagamentos efectuados en tal concepto será condición bastante para exixir a cancelación e a devolución inmediata do préstamo concedido.

No caso de que o prestameiro causase baixa na empresa antes da total amortización do préstamo, quedará obrigado a devolver o resto non amortizado no prazo máximo de tres meses computado a partir da data en que o seu cesamento tivese lugar.

Artigo 36. *Anticipos sobre haberes*

Con obxecto de cubrir posibles circunstancias imprevistas, o persoal poderá gozar de anticipos sobre haberes cando concorra algún dos seguintes motivos:

a) Matrimonio da empregada ou empregado ou fillo/a que conviva con el.

b) Primeira Comuñón do fillo ou filla.

c) Falecemento do cónxuxe, ascendente ou descendente que conviva co empregado ou empregada.

d) Traslado de vivenda.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

e) Gastos de matrícula e material escolar da empregada ou empregado ou cónxuxe, con ocasión de cursar estudos.

f) Adquisición de mobiliario de uso necesario para o fogar familiar.

g) Obras de mellora e restauración da vivenda habitual.

h) Adquisición de vehículo.

i) Calquera outra circunstancia de carácter moi excepcional por necesidades imperiosas e inaprazables, debidamente xustificada.

O importe destes anticipos consistirá, como máximo, en tres mensualidades dos ingresos brutos do traballador/a polos conceptos de soldo convenio, complemento do posto de traballo, complemento de tráfico e antigüidade no momento en que se formalice a concesión para os restantes motivos.

Estes anticipos amortizaranse a partir do mes seguinte a aquel en que se dispuxo da entrega, nun máximo de vinte e cinco pagas, descontándose o seu importe en cada unha das nóminas subseguintes.

Establécese para esta clase de anticipos un fondo global que en ningún caso superará a cifra de 57.097,00 euros.

Serán requisitos para gozar de tales anticipos:

1º. Ser empregado ou empregada fixo de cadro de persoal.

2º. Ter unha antigüidade mínima na empresa de tres meses.

3º. Que se xustifique, en forma adecuada e en especial, achegando a documentación que se requira como precisa.

4º. Que haxa saldo suficiente no fondo que a empresa destina como máximo para este fin.

5º. Para gozar do segundo e sucesivos anticipos para adquisición de vehículo mediarán, polo menos, catro anos, devindicando as cantidades prestadas o catro por cento de xuro.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

No caso de adquisición de vehículo establécese un anticipo máximo de 8.000 euros, que se devolverá en 42 pagas. O segundo e sucesivos anticipos concederanse sen xuros cando o vehículo supere os oito anos de antigüidade ou en caso de existencia de sinistro total.

Tramitación e formalización:

Nas devanditas modalidades as solicitudes deberán cursarse polos empregados e empregadas interesados e interesadas nunha carta-petición dirixida á Dirección Xeral, na cal se farán constar os feitos e as circunstancias que orixinan esta solicitude, así como o compromiso do prazo en que xustificará documentalmente o gasto realizado.

A empresa rexistrará por rigorosa orde de entrada todas as solicitudes.

Na concesión do anticipo para adquisición de vehículo, gozarán de preferencia aqueles empregados e empregadas cuxa xustificación estea baseada na declaración de sinistro total do vehículo e tivese que adquirir outro para desprazarse ao seu posto de traballo. Para os restantes anticipos, establécese unha preferencia na súa concesión cando concorra algún dos motivos previstos na letra c) anterior deste artigo.

A concesión dos anticipos será formalizada por medio do documento en cada caso preciso.

A non xustificación do gasto realizado en virtude da concesión de calquera dos préstamos a que se refiren as modalidades deste artigo será condición bastante para exixir a cancelación e a devolución inmediata do anticipo.

No caso de que o prestameiro causase baixa na empresa antes da total amortización do préstamo, quedará obrigado a devolver o resto non amortizado simultaneamente á produción da devandita baixa.

O Comité de Empresa será informado sobre a evolución de solicitudes e concesións destes anticipos.

Artigo 37. *Axuda por gastos médicos*

As empregadas e empregados de cadro de persoal, o seu cónxuxe e os fillos e fillas considerados como beneficiarios ou beneficiarias da Seguridade Social no respectivo documento de calquera dos cónxuxes, e os familiares recoñecidos como beneficiarios da

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Seguridade Social no documento do empregado ou empregada, con idade igual ou inferior a 26 anos gozarán, cos requisitos xerais que a continuación se indican, das axudas por gastos médicos que a continuación se sinalan: para os/as fillos/as maiores de 26 anos abrirase un expediente administrativo mediante o cal se exixirá a documentación necesaria xustificativa de que conviven no domicilio dos seus pais e ás súas expensas.

A) Requisitos xerais.

A axuda por gastos médicos, intervencións cirúrxicas e hospitalización concederase fundamentalmente cando as súas prestacións respectivas non estean cubertas pola Seguridade Social e, en todo caso, mediante xustificación documental a través dun informe facultativo acompañado da factura orixinal do gasto realizado ou orzamento dos gastos que se van realizar.

Neste sentido procurarase, se iso for posible e as circunstancias o permitisen, antes de efectuar o gasto solicitar consulta previa da empresa ou Comisión Mixta por se resultase ou non procedente o seu aboamento.

Unha vez aprobado, o aboamento consistirá no 75 % do importe total da factura, unha vez deducidos os gastos non necesarios.

B) Gastos médicos especiais.

Naqueles casos non cubertos pola Seguridade Social concederase igualmente unha axuda do 75 % do importe total da factura, unha vez deducidos os gastos non necesarios.

En particular, este 75 % afectará concretamente as seguintes circunstancias:

a) Óptica: lente ou micro lente de contacto.

A primeira montura aboarase en todo caso e a súa reposición ou reposicións sucesivas só se aboarán novamente cando transcorresen, polo menos, cinco anos desde o aboamento das respectivamente anteriores. Este prazo será considerado na Comisión Mixta, para efectos da súa posible diminución, nos casos de que a lente ou micro lente de contacto a utilicen nenos ou nenas fillos/as de empregadas e empregados, cuxa idade sexa igual ou inferior a 15 anos.

A reposición de cristais ou micro lentes de contacto concederase no mesmo prazo ou antes se for con motivo de nova graduación.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

En todo caso, será necesario presentar unha receita expedida por un facultativo/a que exprese a graduación.

b) Odontoloxía: prótese, empaste, radiografía, endodoncia e ortodoncia.

Para estes gastos de odontoloxía establécese un límite cuantitativo, sen que o 75 % do total da factura supere o máximo de 2.405,00 euros por tratamento.

c) Ortopedia: persoais ortopédicos.

Nas anteriores circunstancias sinaladas coas letras a), b) e c) será requisito indispensable que o traballador/a proceda a solicitar previamente da Seguridade Social a prestación social prevista para estes casos e, posteriormente, a empresa procederá ao aboamento da diferenza existente.

Artigo 38. *Prestacións complementarias da Seguridade Social por incapacidade temporal*

Para os supostos de incapacidade temporal, acórdase o seguinte:

1. Durante as ausencias por incapacidade temporal derivada de accidente de traballo ou enfermidade profesional, maternidade e paternidade, a empresa aboará ao seu cargo, durante o tempo que dure esta situación, un complemento das prestacións da Seguridade Social, de tal forma que entre ambos se cubra o 100 % da retribución bruta polos conceptos de soldo convenio, complemento posto de traballo, complemento de tráfico consolidado, antigüidade e complemento *ad personam*, aínda que este último complemento se aplicará desde a data da sinatura deste convenio colectivo, exclusivamente a aquelas persoas traballadoras que dispoñan del, as cales se atopen determinadas no anexo 15 deste convenio colectivo.

2. Durante as ausencias por incapacidade temporal derivada de enfermidade común, risco durante o embarazo e accidente non laboral, a empresa aboará ao persoal, durante o tempo que permanezan en tal situación, un complemento das prestacións da Seguridade Social, de tal forma que entre ambas cubran as porcentaxes da retribución bruta segundo se indica no punto 2.a), b) e c) polos conceptos de soldo convenio, complemento posto de traballo, complemento de tráfico, antigüidade, e complemento *ad personam*, aínda que este último complemento se lles aplicará desde a data da sinatura deste convenio colectivo,

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

exclusivamente a aquelas persoas traballadoras que dispoñan del. Estas persoas atópanse determinadas no anexo 15 deste convenio colectivo.

a) Do primeiro día ao 4º inclusive: 80 %.

b) Do quinto día ao 20º inclusive: 85 %.

c) Do vinte e un día en diante: 100 %.

3. Para ter dereito ao percibimento dos complementos anteriormente citados, o persoal deberá axustarse ás seguintes normas:

Non poderá cambiar de domicilio sen avisar previamente a empresa.

a) Deberá comunicarlle á empresa dúas horas antes do comezo da súa xornada ou servizo a súa situación de baixa e presentarlle a ela o parte oficial de baixa no prazo máximo de tres días seguintes a que este parte lle fose entregado polo facultativo/a correspondente.

b) Deberá presentar semanalmente os partes de confirmación e avisar o día anterior á súa incorporación que vai ser alta por incapacidade temporal.

O incumprimento das normas anteriores dará lugar a que o/a traballador/a deixe de percibir o complemento establecido durante o tempo que continúe na devandita situación de baixa. De igual maneira, naqueles casos en que poida deducirse por actos ou condutas determinadas a intención de crear ou prolongar a situación de baixa, a Dirección da empresa poderá suprimir o complemento das prestacións da Seguridade Social.

Para os casos de baixa por enfermidade ou accidente, a empresa poderá exixir ao persoal afectado que se sometan ao recoñecemento do facultativo/a que esta lle sinale. O diagnóstico deste facultativo/a será determinante para o aboamento do complemento considerado.

Artigo 39. *Formación profesional*

A empresa promoverá os cursos de formación profesional que considere necesarios para o maior desenvolvemento do labor na prestación do servizo por parte do seu persoal e poderá suxerir o persoal outros cursos que, posteriormente e por xuízo da empresa, poidan resultar convenientes para a formación profesional.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Por conseguinte, con obxecto de adquirir ou perfeccionar a súa capacitación profesional, e para iso de mutuo acordo co Comité Intercentros, adecuándoo á realidade da empresa, o empregado ou empregada cursará os estudos ou capacitarase nas materias relacionadas co posto de traballo que presta na empresa cando esta o requira para iso.

Este perfeccionamento esténdese a cursar estudos e efectuar prácticas tanto dentro da empresa como no exterior, en centros de formación e, mesmo, se for necesario, no estranxeiro. A asistencia aos devanditos cursos ou o exercicio das prácticas expresadas comportarán a percepción da retribución íntegra e a obrigación por parte da empresa de aboar ou reintegrar ao traballador/a cantos gastos se orixinen; procurarase, en todo caso, compatibilizar cos horarios de traballo.

Sen prexuízo do previsto nos parágrafos anteriores, o/a traballador/a poderá solicitar, pola súa iniciativa e posterior exame e aprobación pola empresa, axuda con cargo a esta, consistente no importe do 50 %, daqueles estudos ou cursos que redunden en beneficio do posto de traballo desempeñado e na propia formación do traballador/a, sen que a súa duración máxima poida superar o tempo dun curso académico, para o que na solicitude se expoñerán as circunstancias oportunas e se acompañará de orzamento, con indicación, así mesmo, do centro onde se van cursar os estudos ou cursos e a súa duración, O/a traballador/a pola súa banda comprometerase ao máximo aproveitamento e asistencia, así como á presentación dos xustificantes de pagamento.

A formación en materia de seguridade e hixiene levarase a efecto conforme o establecido no artigo 19, punto 4, do Estatuto dos traballadores.

Artigo 40. *OBE ou tarxetas de peaxe*

Todo o persoal incluído neste convenio terá dereito a que a empresa lle facilite un OBE ou unha tarxeta de peaxe, que lle permita a utilización gratuíta da autoestrada, nos seguintes termos:

1. O OBE e a tarxeta de peaxe serán persoais e intransferibles, figurará nesta última o nome do traballador/a, deberá exhibila por requirimento do persoal de cobranza de peaxe e este terá a obrigación de comprobar a identidade do/da usuario/a desta tarxeta.

2. O uso do OBE ou da tarxeta por persoa distinta daquela a cuxo favor se estendese considerarase como unha falta moi grave de carácter laboral e a empresa reservarase cantas accións que puidesen derivarse diso.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

3. O/a traballador/a deberá conservar debidamente o OBE ou a tarxeta e, en caso de perda ou extravío, o/a titular deberá comunicalo á empresa de inmediato por escrito.

4. No suposto da extinción da relación laboral, o/a traballador/a deberá entregar o seu OBE ou tarxeta, ao tempo de asinar a liquidación de haberes.

Artigo 41. *Axuda de estudos*

Serán beneficiarios destas axudas os/as fillos/as do persoal fixo de persoal con idade igual ou inferior a 26 anos, deixando a salvo que, en casos excepcionais, por razón de idade, a Comisión Mixta poida acordar a concesión da axuda.

A solicitude da axuda tramitarase mediante o impreso establecido para o efecto, ao que se anexará a seguinte documentación:

a) Xustificante de matricularse no curso académico para o que se solicita a axuda.

b) Declaración xurada ou promesa do traballador/a de que durante o curso académico para o que se solicita a axuda, o/os beneficiario/s vive/n ás súas expensas, sen realizar traballos cuxa remuneración supere a contía do salario mínimo interprofesional.

As contías das axudas serán satisfeitas por unha soa vez, por cada persoa beneficiaria e curso académico, e estarán condicionadas ao cumprimento dos requisitos anteriores; en 2017 rexerán as seguintes contías:

Primeiro ciclo de educación infantil (menos de 3 anos): 167,22 euros.

Segundo ciclo de educación infantil (3 a 6 anos): 189,48 euros.

Educación primaria ou 1º e 2º de ESO: 222,84 euros.

FP básica, 3º e 4º de ESO, 1º bacharelato: 289,70 euros.

2º bacharelato e FP grao medio: 334,28 euros.

Estudos universitarios e FP superior: 557,10 euros.

O prazo de solicitude da axuda está comprendido entre o 1 de setembro e o 20 de decembro de cada ano.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

CAPÍTULO V
Organización do traballo

Artigo 42. *Normas xerais*

A organización do traballo, dentro das normas e orientacións deste convenio e as disposicións legais, é facultade da Dirección da empresa.

Artigo 43. *Organización da empresa*

Seguindo o proclamado anteriormente, a empresa adecuará o seu funcionamento orgánico consonte a actividade que deba desenvolver, determinando as cotas de persoal necesarias en cantas especialidades sexan precisas, así como os chanzos xerárquicos dentro da organización e as diferentes categorías profesionais, en cada grupo e adecuadamente proporcionados.

Ao conxunto do persoal integrador do equipo completo fixaralle o seu encadramento e lugar de traballo.

Neste aspecto concreto, e ademais dos centros de traballo destinados a oficina central ou delegacións, a empresa, por razón das súas peculiares características do servizo que presta, debe agrupar as súas instalacións e dependencias de traballo, en sectores denominados «zonas ou centros de traballo» e que comprenden determinados e concretos tramos de explotación con posibilidade de que se sitúen varias dependencias dentro destas.

En consecuencia, os empregados e empregadas quedarán, inicialmente, destinados a unha «zona ou centro de traballo», diso desprenderase a obrigatoriedade da súa presenza á hora de iniciar a súa quenda de traballo en calquera das dependencias ou establecementos comprendidos dentro da «zona ou centro de traballo» que se lle asignou, e independentemente da distancia que poida mediar entre o seu domicilio e calquera das devanditas dependencias ou establecementos.

Artigo 44. *Zonas ou centros de traballo*

Entenderanse por «zonas ou centros de traballo» aqueles sectores ou tramos de explotación en que se dividiu a concesión, co obxecto de conseguir unha adecuada distribución do persoal, facilitándolle a situación e a extensión destas, para efectos de encadramento, o traslado e demais posibles consecuencias.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Artigo 45. *Dependencias*

Terán a consideración de dependencias aqueles locais ou lugares de actividade situados dentro dunha zona ou centro de traballo.

Determinados estes, consonte o texto do primeiro parágrafo deste artigo, o «centro de traballo» compoñerase de tantas dependencias como instalacións das mencionadas se atopen situadas na demarcación determinante da «zona ou centro de traballo».

Artigo 46. *Normas de circulación*

O persoal prestará a máxima atención no cumprimento escrupuloso das normas do Código da circulación cando conduza, mesmo, vehículos da empresa, polo carácter de exemplaridade que todo o persoal desta debe asumir nesta materia.

Artigo 47. *Roupa de traballo*

É roupa de traballo aquela que o persoal ten a obrigación de utilizar, ben para unha correcta presentación ante os/as usuarios/as da autoestrada, ben para a realización dos labores propios do seu traballo en todas ou nalgunhas circunstancias.

O uso da roupa de traballo queda limitado exclusivamente ás dependencias da empresa, e o seu emprego fóra delas non está permitido, excepto cando sexa por motivo ou consecuencia do seu traballo.

A roupa específica de cada posto de traballo, o equipamento inicial, así como a súa reposición, serán determinados pola empresa con base na táboa que se acompaña como anexo 11.

O persoal que cesa na empresa deberá facer entrega da roupa de traballo que se lle facilitou na última entrega.

A roupa de traballo entregaraa a empresa, sempre que sexa posible, antes do comezo das tempadas de verán e inverno.

A empresa, así mesmo, facilitará os emblemas identificativos do persoal.

O cambio de roupa de traballo será negociado entre a empresa e o Comité Intercentros, coa condición de que se introduzan alteracións no número e na clase de roupa.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

CAPÍTULO VI
Réxime disciplinario

Artigo 48. *Faltas*

A) Definición e clasificación das faltas.

Son faltas as accións ou omisións que supoñan quebrantamento ou descoñecemento das obrigas de calquera índole impostas polos manuais de acollida, cobrador/a de peaxe ou outros manuais de funcionamento que puidesen existir e polas disposicións legais en vigor en materia de relacións de traballo e en especial as tipificadas neste texto.

Toda falta cometida por un traballador/a clasificarase en razón da súa importancia, transcendencia ou malicia, en leve, menos grave, grave e moi grave.

B) Circunstancias modificativas da responsabilidade.

As faltas graduarase a teor das circunstancias que na súa comisión concorran. Xulgaranse con maior rigor as faltas cometidas por persoal con responsabilidade recoñecida, ou cuxa función específica fose a de vixilancia, supervisión, etc.

Serán considerados como aspectos básicos determinantes da cualificación destas os seguintes: a reincidencia, a reiteración, a indisciplina ou a desobediencia; a malicia; a imprudencia; o escándalo; así como os danos e perdas que poidan derivar da súa comisión, todos eles como agravantes, ou a ausencia ou a menor apreciación destas circunstancias como atenuantes.

Para os efectos de determinación da responsabilidade, considerarase que existe reiteración cando o/a traballador/a xa fose sancionado anteriormente por outra falta de igual ou maior gravidade, ou por dúas de gravidade inferior, aínda que de distinta índole. Considerarase que existe reincidencia cando, ao cometer unha falta, o/a traballador/a fose sancionado anteriormente por outra ou outras faltas da mesma índole e de gravidade igual ou diversa.

C) Garantías procesuais.

Para a imposición de calquera das sancións previstas neste texto por comisión de falta menos grave, grave ou moi grave, incluído o despedimento, non se requirirá máis requisito

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

formal que a comunicación da empresa por escrito ao traballador/a, facendo constancia dos feitos que o motivan e da data dos seus efectos.

No caso da sanción de despedimento, seralle necesaria a comunicación previa dos feitos á persoa traballadora e a concesión de, polo menos, 3 días laborais para que formule alegacións na súa descarga.

A valoración das faltas e as correspondentes sancións impostas pola empresa serán sempre revisables ante a xurisdición competente.

D) Faltas leves:

Consideraranse faltas leves, segundo as circunstancias que concorran na súa comisión e a teor dos prexuízos causados á empresa, as seguintes:

1. Tres faltas inxustificadas de puntualidade ao traballo que non merezan unha cualificación máis grave, no prazo dun mes.

2. Faltar ao traballo un día sen xustificar dentro dun período de trinta días.

3. Falta de aseo, hixiene e limpeza persoal ou deterioración neglixente da roupa de traballo que facilite a empresa.

4. Permanencia nos locais e nos lugares de traballo para o cal se exixa autorización debida aínda dentro da xornada de traballo.

5. Non comunicarlle á empresa os cambios de domicilio ou teléfono tan pronto como estes se produzan.

6. Pequenos descoidos na conservación ou no tratamento de ferramentas, máquinas, materiais, locais e documentos.

7. As faltas leves de consideración cara aos/ás compañeiros/as de traballo.

8. Ineficacia ou neglixencia leve no cumprimento das obrigas, funcións ou misións encomendadas, e en particular incorrer en máis de cinco diferenzas de recadación reclamables nun período dun mes.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

9. A non comunicación coa antelación debida das faltas ao traballo ou atraso na súa incorporación por causa xustificada, a non ser que se probe a imposibilidade de facelo.

E) Faltas menos graves.

Serán consideradas como faltas menos graves:

1. Catro e cinco faltas de puntualidade, sen xustificación razoable, no prazo dun mes.

2. Faltar ao traballo dous días sen xustificar dentro dun período de trinta días.

3. Discusións que prexudiquen a boa marcha dos servizos ou repercutan na imaxe da empresa, sempre que exista responsabilidade do/da traballador/a.

4. Falta de atención e dilixencia co público.

5. Non avisar o/a xefe/a inmediato/a dos defectos e das anomalías ou avarías do material, vehículos ou maquinaria ou da necesidade destes para proseguir o traballo. Se o feito non denunciado puidese orixinar danos de grande importancia, considerarase como falta grave.

6. Permitir despilfarro evitables de material e subministracións.

7. Non avisar a quen corresponda de calquera accidente ou anomalía por leve que sexa, ocorrido nos centros de traballo ou na propia autoestrada, que, se implicase prexuízo notorio para a empresa ou o público, poderá ser considerado como falta grave.

8. Non usar os elementos de seguridade requiridos.

9. Non presentar ou non avisar coa antelación prevista o parte oficial de baixa por I.T., a non ser que se probe a imposibilidade de facelo.

10. Embriaguez ocasional dentro da xornada de traballo.

11. O abandono do traballo sen causa xustificada e sen notificación á persoa inmediata superior, que ocasione prexuízo á empresa, ou for causa de risco de accidente ou prexuízo para os seus compañeiros/as de traballo ou do público.

12. A de menoscabar a consideración e o respecto debido aos/ás seus/súas compañeiros/as ou ao público ou ameazalos sempre que se empreguen expresións violentas, gro-

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

seiras e despectivas. No caso de que chegue a implicar malos tratos de obra aos inferiores ou abuso de autoridade manifesta, será considerada como falta grave.

13. Entregarse ou inducir os compañeiros/as a participar en xogos de azar ou outros durante a xornada ou fóra desta nos locais da empresa que supoñan apostas de diñeiro ou resulte visible e notorio para o público.

14. Quedar durmido durante as horas de prestación da actividade laboral.

15. Executar durante a xornada de traballo tarefas que non fosen encomendadas pola empresa, e utilizar para fins propios instalacións, servizos ou instrumentos desta, sen que medie autorización.

16. A imprudencia en acto de servizo, que, se implicase risco grave para el ou os seus compañeiros ou perigo de accidente ou avaría nas instalacións, poderá ser considerada como falta grave.

17. A diminución voluntaria, aínda que de forma non continuada, no rendemento normal do traballo. De ser continuada, poderá ser falta grave despois de ser apercibido pola empresa.

18. Aconsellar ou incitar o persoal a que incumpra as súas obrigas, sempre que non se produza alteración ningunha de orde ou non se consigan tales obxectivos, xa que neste caso sería falta grave.

19. A reincidencia ou a reiteración na comisión de catro ou máis faltas leves que fosen sancionadas no período dun ano.

F) Faltas graves.

Consideraranse faltas graves:

1. De seis a nove faltas non xustificadas de puntualidade na asistencia ao traballo, cometidas durante un período de trinta días.

2. Faltar ao traballo tres días sen xustificar dentro dun período de trinta días.

3. As discusións sobre asuntos de calquera índole que producisen notorio escándalo e repercutan gravemente na boa marcha dos servizos.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

4. Simular a presenza doutro traballador/a, asinando, fichando ou utilizando calquera outro procedemento.

5. A desobediencia das ordes e acordos dos superiores en materia de traballo ou seguridade.

6. A simulación de enfermidade ou accidente.

7. O quebrantamento ou a violación de segredos, ou de cuestións de reserva obrigada.

8. Favoritismos por parte dos/das superiores en materias que impliquen discriminación do resto dos subordinados, postergación destes ou que supoñan persecucións.

9. Afastarse do posto onde se presta servizo no período de tempo sinalado para a remuda e antes de que chegue quen deba efectuar a correspondente substitución.

10. Tolerarlles aos/ás subordinados/as que traballen infrinxindo as normas de seguridade.

11. A neglixencia ou a desidia no traballo que afecte a boa marcha deste ou afecte a seguridade dos/das seus/súas compañeiros/as ou do público.

12. Incumprir calquera das normas referentes á prevención de riscos laborais e seguridade e hixiene no traballo.

13. Non gardar o debido sixilo respecto aos asuntos que se coñezan por razóns de cargo ou divulgación non autorizada de datos reais ou supostos da empresa que se coñezan pola intervención do traballador/a en procesos de traballos onde se teña acceso a estes.

14. Causar, por neglixencia, graves danos na conservación dos locais, vehículos, maquinaria, material ou documentación da empresa, ou utilización de medios da empresa para fins alleos a esta, sen a autorización debida.

15. A negativa para realizar actos ou tarefas distintos dos normais do posto cando o impoñan necesidades perentorias ou imprevisibles.

16. A reincidencia ou a reiteración na comisión de catro ou máis faltas menos graves que fosen sancionadas, cometidas dentro do termo dun ano.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

17. Prolongar con mala intención o período de curación das lesións sufridas en accidente de traballo ou non cumprir as prescricións médicas establecidas, afectando a prestación ou a regularidade do traballo.

18. A indisciplina ou a desobediencia ás ordes emanadas dos superiores ou da Dirección da empresa, se implicase quebrantamento manifesto da disciplina ou dela derivasen prexuízos notorios para a empresa.

19. Non acudir ou negarse sen causas xustificadas a facer horas extraordinarias, en situacións de forza maior.

G) Faltas moi graves.

Consideraranse faltas moi graves:

1. Máis de dez faltas non xustificadas de puntualidade na asistencia ao traballo, cometidas durante un período de trinta días.

2. Faltar ao traballo máis de tres días sen causa xustificada, dentro dun período de trinta días.

3. Colocar en grave risco de accidente un compañeiro ou usuario ou ocasionar perigo de avaría, dano ou perda de calquera instalación ou material propiedade da empresa, por acción ou omisión culpable estando de servizo.

4. Permitir ou non comunicar sen causa que o xustifique a comisión de fraude ou roubo.

5. As faltas de fidelidade en canto aos segredos relativos á xestión da empresa.

6. Falsear con manifesta mala intención os documentos da empresa, así como os datos de seguimento e control.

7. A suplantación de personalidade, que produza danos morais ou materiais moi graves á empresa, aos/as compañeiros/as ou ao público.

8. A fraude, a deslealdade ou o abuso de confianza nas xestións encomendadas, o furto ou o roubo, tanto aos/as seus/súas compañeiros/as de traballo como á empresa ou a calquera persoa que se atope, por calquera causa, dentro das dependencias desta.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

9. Facer desaparecer, inutilizar, rachar ou causar danos en primeiras materias, útiles, ferramentas, máquinas, aparellos, instalacións, edificios, utensilios e documentación da empresa, de forma voluntaria e con mala intención.

10. A embriaguez habitual, inxerir drogas tóxicas ou atoparse baixo os seus efectos durante o traballo.

11. A violación do segredo da correspondencia ou dos documentos reservados da empresa.

12. Os malos tratos de palabra ou obra, ou falta grave de respecto cara ás persoas que traballan na empresa ou a familiares que convivan con elas, así como cara ao público, sempre que exista responsabilidade por parte do/da traballador/a.

13. O acoso sexual, entendendo por tal unha conduta de natureza sexual, de palabra ou acción, desenvolvida no ámbito laboral e que sexa ofensiva para a(s) persoa(s) traballador/a(s) obxecto desta. No suposto de acoso sexual protexerase a continuidade no posto de traballo da persoa obxecto deste.

14. O abandono do traballo sen causa xustificada que ocasione prexuízo á empresa, for causa de accidente ou implique risco moi grave na seguridade do traballo para os/as seus/súas compañeiros/as ou do público.

15. A diminución continuada e voluntaria no rendemento normal do traballo, despois de ser apercibido pola empresa.

16. A falta maliciosa de comunicación dos cambios experimentados na familia, para efectos de proseguir na percepción de axudas ou asignacións de carácter familiar ou similares.

17. Facilitar o uso por outras persoas distintas das autorizadas do OBE ou da tarxeta de peaxe concedida pola empresa para efectos de circulación gratuíta pola autoestrada, prevista no artigo 42 deste convenio colectivo.

18. Condución de vehículos da empresa sen posuír permiso de conducir e/ou autorización da empresa.

19. A participación activa en folga ilegal, ou en calquera outra falta de alteración colectiva ilegal no réxime normal de traballo.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

20. A negativa durante unha folga á prestación dos servizos mínimos establecidos pola autoridade competente necesarios para a seguridade das persoas e das cousas, mantemento dos locais, maquinaria, instalacións, materias primas e calquera outra atención que for precisa para a ulterior continuación das tarefas da empresa.

21. A reincidencia ou a reiteración na comisión de catro ou máis faltas graves que foren sancionadas, cometidas durante o termo dun ano.

22. Falsear con manifesta mala intención os datos para a obtención da axuda por gastos médicos e axuda de estudos recollidos nos artigos 37 e 41, respectivamente, do convenio.

23. Falsear ou incumprir os requisitos exixidos para o préstamo de vivenda e o anticipo sobre haberes previstos nos artigos 35 e 36, respectivamente, do convenio.

24. O acoso por razón de orixe racial ou étnica, sexo, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual, acoso discriminatorio por razón de orientación e identidade sexual, expresión de xénero ou características sexuais. Entendendo por tal, calquera conduta realizada en función dalgunha destas causas de discriminación, co obxectivo ou a consecuencia de atentar contra a dignidade dunha persoa e de crear unha contorna intimidatoria, hostil, degradante, humillante, ofensiva ou segregadora.

Artigo 49. *Sancións*

a) As faltas leves poderanse sancionar con:

Amoestación verbal.

Amoestación escrita.

b) As faltas menos graves sancionaranse con:

Suspensión de emprego e soldo ata catro días.

c) As faltas graves poderán sancionarse con:

Suspensión de emprego e soldo de cinco a vinte días.

d) As faltas moi graves poderán sancionarse con:

Suspensión de emprego e soldo de 21 a 80 días.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Despedimento.

O Comité de empresa será informado de todas as sancións impostas por faltas moi graves.

Artigo 50. *Prescrición das faltas*

As faltas leves prescribirán aos oito días, as menos graves aos dez días, as graves aos vinte días e as moi graves aos sesenta días, a partir da data en que a Dirección da empresa tivo coñecemento da súa comisión e, en todo caso, aos seis meses de cometerse.

CAPÍTULO VII
Prevención de riscos laborais

Artigo 51. *Delegados/as de prevención*

Conforme o establecido no artigo 35 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, son delegados/as de prevención a representación legal do persoal con funcións específicas en materia de prevención de riscos no traballo.

O número de delegados será o que corresponda, conforme a escala establecida na devandita lei, por e entre a representación legal do persoal.

As competencias, as facultades, as garantías e o sixilo profesional dos/das delegados/as de Prevención son os previstos na devandita Lei de prevención.

Artigo 52. *Comité de seguridade e saúde*

Constitúese un comité de seguridade e saúde, de conformidade coa Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, formado por tres representantes da empresa, dunha parte, e por igual número de delegados/as de Prevención, da outra.

Este comité é o órgano paritario e colexiado de participación destinado á consulta regular e periódica das actuacións da empresa en materia de prevención de riscos, e as súas competencias e facultades están reguladas no artigo 39 da citada lei.

Artigo 53. *Vixilancia da saúde*

A empresa facilitará un recoñecemento médico, que, como regra xeral, será cada dous anos, aínda que, cando as circunstancias así o aconsellen poderá levarse a cabo noutros prazos, como medida preventiva de eventualidades que poidan xurdir.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Artigo 54. *Obrigacións do persoal en materia de prevención de riscos laborais*

O persoal obrígase a cumprir o artigo 29 da Lei de prevención de riscos laborais, velando pola súa propia seguridade e saúde no traballo e pola daqueloutras persoas ás que poida afectar a súa actividade profesional, que deberá seguir as instrucións da empresa. O incumprimento por parte do persoal das obrigacións en materia de prevención de riscos terá a consideración de incumprimento laboral grave para os efectos previstos no artigo 48, F) deste convenio colectivo.

CAPÍTULO VIII
Representación legal do persoal no seo da empresa

Artigo 55. *Disposicións xerais*

A representación e o exercicio dos dereitos do persoal na empresa corresponde, de conformidade co legalmente establecido na actualidade:

Ao Comité Intercentros.

Aos comités de empresa.

Ás seccións sindicais cando se constitúan.

Á asemblea das e dos traballadores/as.

Artigo 56. *Comité intercentros*

Constitúese un Comité Intercentros composto por dez membros designados entre os compoñentes dos distintos comités de empresa, segundo establece o artigo 63.3 do Estatuto dos traballadores e conforme a interpretación dada pola sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con data do 7 de maio de 1991, cuxa decisión é a seguinte: «na constitución do Comité Intercentros gardarase a proporcionalidade dos sindicatos, segundo os resultados electorais considerados globalmente», «polo que o Comité Intercentros debe estar formado tomando en consideración os resultados electorais obtidos por cada candidatura (sindical ou independente), atribuíndo a cada unha delas o número que lles corresponda segundo os resultados electorais a comités de Centro, globalmente considerados».

Así mesmo, o laudo arbitral, con data do 26 de novembro de 1999, considera que, en caso de empate, usará o criterio de distribución proporcional antes mencionado: «Parece máis adecuado utilizar o criterio do número de votos obtidos con carácter global nas

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

eleccións sindicais na empresa, que, aínda que, como queda dito, non é criterio de primeiro grao, se é o máis lóxico, en segundo grao, para dirimir o empate producido no número de representantes».

O Comité Intercentros, así constituído, elixirá de entre os seus compoñentes un presidente/a e un secretario/a, mediante votación libre e secreta, e elaborará o seu propio regulamento de procedemento, e deberá remitirse á autoridade laboral e á empresa unha copia del.

Da constitución do Comité Intercentros levantarase acta, asinada por todos os seus compoñentes, na que constará o nome das persoas que o integran, así como o das persoas nas cales recaeron os cargos de presidente/a e secretario/a. Unha copia de cada unha das actas será enviada, para os efectos oportunos, ao Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación, e outra, á empresa, e a terceira quedará en poder do Comité Intercentros.

O resultado da constitución publicarase nos taboleiros de anuncios dos distintos centros de traballo.

Artigo 57. *Competencias do Comité Intercentros*

O Comité Intercentros terá as seguintes competencias:

1. Recibir información, que lle será facilitada trimestralmente, polo menos, sobre a evolución xeral do sector económico a que pertence a empresa, sobre a situación da produción e vendas da entidade, sobre o seu programa de produción e evolución probable do emprego na empresa.

2. Coñecer o balance, a conta de resultados, a memoria e, no caso de que a empresa revista a forma de sociedade por accións ou participacións, dos demais documentos que se dean a coñecer aos/ás socios/as, e nas mesmas condicións que a estes.

3. Emitir informe con carácter previo á execución por parte da empresa das decisións adoptadas por esta, sobre as seguintes cuestións:

a) Reestruturacións do cadro de persoal e cesamentos totais ou parciais, definitivos ou temporais daquela.

b) Reducións de xornada, así como traslado total ou parcial das instalacións.

c) Plans de formación profesional da empresa.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

d) Implantación ou revisión de sistemas de organización e control de traballo.

e) Estudo de tempos, establecemento de sistemas de primas ou incentivos e valoración de postos de traballo.

4. Emitir informe cando a fusión, a absorción ou a modificación do «status» xurídico da empresa supoña calquera incidencia que afecte o volume de emprego.

5. Coñecer os modelos de contrato de traballo escrito que se utilicen na empresa, así como dos documentos relativos á terminación da relación laboral.

6. Ser informado de todas as sancións impostas por faltas moi graves.

7. Coñecer, trimestralmente polo menos, as estatísticas sobre o índice de absentismo e as súas causas, os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais e as súas consecuencias, os índices de sinistralidade, os estudos periódicos ou especiais do ambiente laboral e os mecanismos de prevención que se utilizan.

8. Exercer un labor:

a) De vixilancia no cumprimento das normas vixentes en materia laboral, de Seguridade Social e emprego, así como o resto dos pactos, condicións e usos de empresa en vigor, formulando, se é o caso, as accións legais oportunas ante o empresario/a e os organismos ou tribunais competentes.

b) De vixilancia e control das condicións de seguridade e hixiene no desenvolvemento do traballo na empresa, coas particularidades previstas nesta orde polo capítulo VII deste convenio.

9. Participar como se determina neste convenio colectivo na xestión de obras e melloras sociais establecidas na empresa en beneficio do seu persoal e dos seus familiares.

10. Colaborar coa Dirección da empresa para conseguir o establecemento de cantas medidas procuren o mantemento e o incremento da produtividade.

11. Informar os/as seus/súas representados/as en todos os temas e as cuestións sinalados neste artigo en canto directa ou indirectamente teñan ou poidan ter repercusión nas relacións laborais.

12. Denunciar o convenio colectivo, negociar este e formar parte da Mesa Negociadora.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

13. Formar parte da Comisión Mixta de Interpretación prevista no artigo 9 deste convenio.

14. Coñecer as bases sobre a provisión de vacantes e novos postos de traballo, mencionados no artigo 17, que lle serán comunicadas pola empresa.

15. Recibir información anualmente da empresa sobre a contratación de persoal eventual ou interino, así como das altas e baixas experimentadas no persoal de persoal fixo.

16. Deberá ser informado pola Dirección da empresa sobre a marcha ou a traxectoria empresarial da sociedade e os plans desta que afecten cuestións de interese directo do persoal.

17. Participar nas actividades deportivas ou culturais que se propoñan na empresa e na organización das festas patronais.

Artigo 58. *Capacidade e sixilo profesional do Comité Intercentros*

1. Recoñéceselle ao Comité Intercentros capacidade, como órgano colexiado, para exercer accións administrativas ou xudiciais en todo o relativo ao ámbito das súas competencias, por decisión maioritaria dos seus membros.

2. Os membros do Comité Intercentros, e este no seu conxunto, observarán sixilo profesional en todo o referente aos números 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 do artigo anterior, aínda despois de deixar de pertencer ao Comité Intercentros e en especial en todas aquelas materias sobre as que a Dirección sinale expresamente o carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento entregado pola empresa ao Comité poderá ser utilizado fóra do estrito ámbito daquela e para distintos fins dos que motivaron a súa entrega.

Artigo 59. *Comités de empresa*

Os comités de empresa terán as competencias e as obrigacións establecidas no Estatuto dos traballadores.

Artigo 60. *Garantías*

Os membros do Comité Intercentros e dos comités de empresa, como representantes legais do persoal, terán as seguintes garantías:

a) Apertura de expediente contraditorio, no suposto de sancións por faltas graves ou moi graves, no que será oído, á parte do interesado/a, o Comité Intercentros.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

b) Prioridade de permanencia na empresa ou centro de traballo respecto do resto do persoal, nos supostos de suspensión ou extinción por causas tecnolóxicas ou económicas.

c) Non ser despedido nin sancionado durante o exercicio das súas funcións nin dentro do ano seguinte á expiración do seu mandato, salvo no caso de que este se produza por revogación ou dimisión, sempre que o despedimento ou a sanción se basee na acción do traballador/a no exercicio da súa representación, sen prexuízo do establecido no artigo 54 do Estatuto dos traballadores. Así mesmo, non poderá ser discriminado na súa promoción económica ou profesional en razón, precisamente, do desempeño da súa representación.

d) Expresar, colexiadamente, se se trata do comité, con liberdade as súas opinións nas materias concernentes á esfera da súa representación, podendo publicar e distribuír, sen perturbar o normal desenvolvemento do traballo, as publicacións de interese laboral ou social, e comunicarllo á empresa.

Artigo 61. *Crédito de horas*

A representación legal do persoal pode dispoñer dun crédito de vinte horas mensuais retribuídas, para o exercicio das súas funcións de representación. Estas horas poderán acumularse nun ou varios representantes sempre que medie acordo maioritario do comité, en acta levantada para o efecto e remitida á empresa, podéndose modificar este acordo na mesma forma.

Para o crédito de horas anteriormente previsto deberá avisarse previamente e xustificalas posteriormente.

Artigo 62. *Cota sindical*

Por requirimento do persoal afiliado ás centrais sindicais ou sindicatos con implantación na empresa, esta descontará na nómina mensual do persoal o importe da cota sindical correspondente. O persoal interesado na realización de tal operación remitirá á dirección da empresa un escrito en que expresará con claridade a orde de desconto, a central ou o sindicato a que pertence, a contía da cota, así como o número da conta corrente ou a cartilla da caixa de aforros a que debe ser transferida a correspondente cantidade. A empresa efectuará as preditas detraccións, salvo indicación en contrario, durante períodos dun ano.

Artigo 63. *Seccións sindicais*

Haberá que aterse ao que dispón o artigo 8.1 da Lei orgánica de liberdade sindical.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Artigo 64. *Asemblea do persoal*

A representación legal do persoal terá dereito a convocar asemblea nos termos e cos requisitos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80 do Estatuto dos traballadores.

Artigo 65. *Locais e taboleiro de anuncios*

A empresa, sempre que as circunstancias o permitan, poñerá ao dispor da representación legal do persoal un local adecuado en que poidan desenvolver as súas actividades e comunicarse co persoal, así como un taboleiro de anuncios para fixar comunicacións e información de interese específico para o persoal da empresa. Neste sentido, os comunicados ou a información que aparezan no devandito taboleiro de anuncios deberán ir asinados pola representación legal do persoal, quen se responsabilizará do seu contido e poderán ser retirados aqueles que non leven a sinatura.

Artigo 66. *Gastos de desprazamento*

A empresa sufragará os gastos de desprazamento do Comité Intercentros e da Comisión Mixta nas reunións realizadas conxuntamente con aquela, así como as previas e as preparatorias das conxuntas coa empresa que realicen exclusivamente entre si os membros do Comité Intercentros, ademais dos de desprazamentos da representación legal do persoal para realizar asembleas nos termos e nas condicións previstos no artigo 65 deste convenio, e sempre e en todo caso logo de comunicación á empresa coa debida antelación. Para o aboamento do gasto da quilometraxe será computado como punto de partida o do centro de traballo de cada membro do comité, nos supostos de coincidencia da reunión coa xornada de traballo, e desde o domicilio particular nos de goce de descanso e en todo tempo ata o lugar da reunión.

O sufragamento destes gastos poderá ser modificado e mesmo suprimido, a xuízo da empresa, a teor das circunstancias en cada momento concorrentes cando pola promulgación de novas normas legais ou doutro tipo xurdan fórmulas que supoñan o financiamento de tales gastos a cargo doutras entidades ou fondos específicos para o efecto.

CAPÍTULO IX
Protocolo de acoso moral e sexual

Artigo 67. *Protocolo de acoso moral e sexual*

1. Declaración de principios.

A salvagarda da dignidade, o dereito á integridade moral e á non discriminación aparecen garantidos no noso ordenamento xurídico.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

En virtude destes dereitos, Autopistas del Atlántico asume que as actitudes de acoso supoñen un atentado á dignidade do persoal, polo que non permitirá nin tolerará o acoso no traballo.

Por tanto, queda expresamente prohibida calquera acción ou conduta desta natureza, que será considerada como falta laboral e Autopistas del Atlántico comprométese a facer uso dos seus poderes directivo e disciplinario para protexer o cadro de persoal do acoso.

É por iso que a Dirección e a Representación Legal do persoal de Autopistas del Atlántico comprométense a dotar a empresa dun método que se aplique tanto para previr, a través da formación, a responsabilidade e a información, como para solucionar as reclamacións relativas ao acoso, coas debidas garantías e tomando en consideración as normas constitucionais e laborais, con especial respecto da presunción de inocencia.

2. Definición de acoso moral.

A definición que a continuación se expón ten un carácter primordialmente descritivo e de información e de orientación ao cadro de persoal.

En ningún caso substituirá as definicións contidas en normas legais ou acuñadas pola xurisprudencia, que naturalmente haberían de prevalecer, en especial se tivesen que producir efectos xurídicos.

O acoso moral defínese como a situación na que un empregado ou unha empregada ou grupo de empregadas ou empregados exercen unha violencia psicolóxica extrema, abusiva e inxusta de forma sistemática e recorrente, durante un tempo prolongado, sobre outro empregado ou empregada ou empregadas e empregados, no lugar de traballo, coa finalidade de destruír as redes de comunicación da vítima, destruír a súa reputación, minar a súa autoestima, perturbar o exercicio dos seus labores, degradar deliberadamente as condicións de traballo do agredido/a, e tentar que finalmente esa persoa ou persoas abandonen o seu posto de traballo, producindo un dano progresivo e continuo á súa dignidade.

Os principais elementos do acoso moral son a existencia real dunha finalidade lesiva da dignidade profesional e persoal da persoa traballadora dentro dun plan preconcibido para xerar ese resultado lesivo. A ausencia de causa lícita das actuacións, realizadas estas de forma sistemática e durante un tempo prolongado e que produzan unha actitude de rexeitamento a calquera persoa minimamente sensata e razoable. Diríxese fronte a unha persoa traballadora, un/a subordinado/a, aínda que tamén pode ser contra outros/as compañeiros/as de tra-

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

ballo ou mesmo contra un superior xerárquico, aínda que o máis habitual é fronte a un subordinado/a.

Producida a conduta anteriormente descrita, corresponde a cada persoa, dentro dos límites da boa fe contractual, determinar o comportamento que lle resulte inaceptable e ofensivo, e así debe facelo saber á persoa acosadora, por si ou por terceiras persoas da súa confianza e, en todo caso, pode utilizar o procedemento que para estes fins se establece neste protocolo.

A título de exemplo, considéranse comportamentos que, por si sos ou xunto con outros, poden evidenciar a existencia dunha conduta, carecedora de toda xustificación, de acoso moral, as seguintes actuacións:

As actuacións inxustas que perseguen reducir as posibilidades da vítima de comunicarse adecuadamente con outros, incluída a propia persoa acosadora, entre as que poden incluírse actitudes como ignorar a presenza da vítima, criticar de forma sistemática e inxustificada os traballos que realiza, criticar a súa vida privada ou ameazalo, tanto verbalmente como por escrito.

As actuacións que tenden a evitar que a vítima teña posibilidade de manter contactos sociais, como asignarlle sistematicamente tarefas de traballo que a illen dos seus compañeiros/as ou prohibirlles aos compañeiros/as falar coa vítima.

As actuacións ou os rumores dirixidos a desacreditar ou impedirlle á vítima manter a súa reputación persoal ou laboral, como son ridiculizar, inxuriar ou calumniar a vítima, (incluíndo a difusión de imputacións falsas ou maliciosas de acoso sexual ou moral), cuestionar constantemente as súas decisións ou obrigala a realizar un traballo humillante, ou atacar as súas crenzas ou relixións, ou a súa orientación ou vida sexual.

As actuacións dirixidas a reducir a ocupación da vítima, e a súa empregabilidade, como son non asignarlle ningún traballo, asignarlle tarefas totalmente inútiles, sen sentido ou degradantes.

As actuacións que afectan a saúde física ou psíquica para a vítima, como son obrigala con mala intención a realizar traballos perigosos ou especialmente nocivos para a saúde ou ameazala, insultala ou agredila fisicamente.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

3. Tipos de acoso moral.

En función da persoa que leve a cabo a conduta acosadora, podemos distinguir tres tipos de acoso:

Acoso moral descendente.

É aquel en o que o axente do acoso é unha persoa que ocupa un cargo superior á víti-ma, como, por exemplo, o/a seu/súa xefe/a.

Acoso moral horizontal.

Prodúcese entre compañeiros/as do mesmo nivel xerárquico. O ataque pode deberse, entre outras causas, a envexas, celos, alta competitividade ou ben pode producirse por motivos puramente persoais. A persoa acosadora adoita buscar o entorpecemento do tra-ballo do seu compañeiro/a co fin de deteriorar a imaxe profesional deste e mesmo atribuír-se a si mesma méritos alleos.

Acoso moral ascendente.

O axente do acoso moral é unha persoa que ocupa un posto de inferior nivel xerárquico ao da vítima.

Este tipo de acoso pode ocorrer en situacións en que unha persoa traballadora ascende e pasa a ter como subordinados/as os que anteriormente eran os/as seus/súas compañei-ros/as. Tamén pode ocorrer cando se incorpora á organización unha persoa cun rango su-perior, descoñecedora da organización ou cuxas políticas de xestión non son ben acepta-das entre os/as seus/súas subordinados/as. Pero non son estes os únicos casos posibles.

4. Medidas preventivas de acoso moral.

Poñeranse en marcha as seguintes medidas:

Comunicación deste protocolo.

Onde se garantirá o seu coñecemento efectivo por todos os integrantes da empresa; esta comunicación subliñará o compromiso da dirección de garantir ambientes de traballo en que se respecte a dignidade e a liberdade das persoas traballadoras.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Responsabilidade.

Todo o persoal ten a responsabilidade de axudar a garantir unha contorna laboral en que se respecte a dignidade e os/as directores/as e mandos deberán ter especialmente encomendado o labor de evitar que se produza calquera tipo de acoso baixo o seu poder de organización.

Formación.

En liña co compromiso de tolerancia cero, cara a calquera conduta constitutiva de acoso, esta materia será incluída nos programas de formación que existan na empresa. Estes programas formativos deberán ir dirixidos a todo o cadro de persoal. Así mesmo, deberán ter por obxecto a identificación dos factores que contribúen a crear unha contorna laboral exenta de acoso, e a que as persoas participantes sexan plenamente conscientes das súas responsabilidades no marco da política empresarial contra este.

5. Definición de acoso sexual.

O acoso sexual é a conduta de natureza sexual, ou outros comportamentos baseados no sexo, que afectan a dignidade da muller e do home no traballo, e que se exteriorizan por medio dun comportamento físico ou verbal manifestado en actos, xestos ou palabras, cuxo suxeito activo debe saber que esta conduta é socialmente desagradable e groseira e sabe, por manifestacións do suxeito pasivo, que esta conduta é indesexable pola vítima.

Así mesmo, o acoso debe ser ponderado obxectivamente como capaz de crear un ambiente ou clima de traballo odioso, ingrato, opresivo ou gravemente incómodo.

Poderá ser suxeito da conduta descrita calquera persoa relacionada coa vítima por causa do traballo. Especial gravidade terá a realizada valéndose dunha situación de superioridade.

En canto ao suxeito activo, considerarase acoso cando proveña de xefes/as, compañeiros/as e mesmo clientes, provedores ou terceiros relacionados coa vítima por causa de traballo.

En canto ao suxeito pasivo, este sempre quedará referido a calquera persoa traballadora, independentemente do nivel deste e da natureza da relación laboral.

A conduta de acoso poderá ser de carácter ambiental ou de intercambio. A título de exemplo, e sen ánimo excluínte nin limitativo, considéranse comportamentos que, por si

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

sos ou xunto con outros, poden evidenciar a existencia dunha conduta de acoso sexual, as seguintes:

De carácter ambiental.

Observacións suxestivas, bromas, ou comentarios sobre a aparencia, a condición ou a vida sexual da persoa traballadora. O uso groseiro e indesexable de gráficos, viñetas, debuxos, fotografías ou imaxes de/da internet de contido sexualmente explícito.

Chamadas telefónicas, cartas ou mensaxes de correo electrónico de carácter ofensivo, de contido sexual.

De intercambio.

O contacto físico deliberado e non solicitado, ou un achegamento físico excesivo ou innecesario.

Invitacións persistentes para participar en actividades sociais lúdicas, a pesar de que a persoa obxecto delas deixase claro que lle resultan indesexables e inoportunas.

Invitacións impúdicas ou comprometedoras e peticións de favores sexuais, cando estas se asocien, por medio de actitudes, insinuacións ou directamente a unha mellora das condicións de traballo, á estabilidade no emprego ou afecten a carreira profesional, especialmente cando existan ameazas, no caso de non acceder a vítima.

Calquera outro comportamento que teña como causa ou como obxectivo a discriminación, o abuso, a vexación ou a humillación do/da traballador/a por razón da súa condición ou vida sexual.

O acoso sexual distínguese das aproximacións libremente aceptadas ou toleradas e recíprocas, na medida en que as condutas de acoso sexual non son desexadas pola persoa que é obxecto delas. Un único episodio non desexado pode ser constitutivo de acoso sexual cando evidencie unha agresividade ou unha vontade de humillar extremas.

O ámbito de acoso sexual será o centro de traballo e, se se produce fóra deste, deberá probarse que a relación é por causa directa.

6. Procedemento de actuación.

Os procedementos deberán ser áxiles e rápidos, garantíndose a protección do dereito á intimidade e á confidencialidade das persoas afectadas e a non explicación repetida dos

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

feitos por parte da persoa acosada, salvo que sexa estritamente necesario. Así mesmo, protexerase a seguridade e a saúde da vítima. Tamén deberá protexerse a seguridade e a saúde da persoa denunciada, así como o seu dereito á presunción de inocencia.

O procedemento de actuación desenvolverase en catro fases:

1. Denuncia: inicia o proceso; por tanto, debe existir unha denuncia que cumpra coas características que, a continuación, se expoñen, para dar por iniciado o procedemento.

Lexitimados para denunciar unha situación de acoso están tanto a suposta vítima como calquera persoa coñecedora e/ou testemuña que teña algunha vinculación de carácter laboral con Audasa.

No caso de provir a denuncia dunha persoa traballadora que non sexa a suposta vítima, esta terá que ratificar os feitos; en caso contrario, procederase ao seu arquivamento.

Independentemente de que se facilitará nos taboleiros de anuncio da sociedade un modelo de denuncia que sirva de guía; para que poida ser tida en conta, debe conter polo menos:

Identificación da persoa denunciante.

Dirección para efectos de notificación (postal ou correo electrónico).

Descrición dos feitos motivadores da denuncia.

Relación de probas, se as hai (estas poderán ser, en todo caso, presentadas durante o proceso de instrución).

A denuncia debe ir dirixida ben á dirección da empresa ou a calquera dos membros do Comité de Seguridade e Saúde, por elección da persoa denunciante. (Os correos electrónicos de ambas as partes facilitaranse no modelo de denuncia antes indicado).

No momento en que calquera das partes antes indicadas reciba a denuncia, convocarase unha reunión extraordinaria do Comité de Seguridade e Saúde para tratar o tema. A denuncia será posta en coñecemento da persoa acusada ou da suposta vítima, se esta non cursou a denuncia.

2. Medidas preventivas: en función da gravidade da denuncia, o propio comité poderá suxerir á dirección de Audasa que se tome algún tipo de medida preventiva para que a parte denunciante non teña contacto coa parte denunciada.

3. Instrución: para o proceso de instrución/investigación, constituirase unha «comisión antiacoso» de dúas persoas, que será paritaria (unha da parte social e unha da repre-

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

sentación da empresa). Ambas as partes designarán o seu representante en cada caso; sendo potestade da parte denunciante a petición dun membro determinado da parte social –sempre dentro dos membros do Comité de Seguridade e Saúde–. Ambas as partes poden contar coa axuda dun técnico/a acreditado na materia.

A fase de instrución desenvolverase baixo a dirección da «comisión antiacoso» segundo os seguintes pasos:

Interrogatorio das partes (prazo máximo de 10 días desde a reunión extraordinaria do Comité de Seguridade e Saúde).

Interrogatorio de testemuñas.

Valoración de probas; a comisión valorará as probas e motivará as conclusións.

Cada parte, denunciante e denunciada, poderá acudir acompañada dunha persoa asesora, se o considera oportuno.

Unha vez realizados estes pasos, a comisión elaborará un informe, que constará dos seguintes puntos:

Antecedentes:

Feitos probados e valoración da proba (en caso de non haber acordo dos membros, quedará constancia de cada versión exposta).

Resolución (en caso de discrepancias, expoñeranse as opinións de cada membro).

O prazo máximo para a instrución é de 15 días desde o inicio do interrogatorio ás partes.

4. Conclusión: unha vez feito o informe, este será asinado polos dous membros, e trasladarase a todos os membros do Comité de Seguridade e Saúde, que, de novo con carácter extraordinario e nunca despois de 10 días desde a súa recepción, se reunirá para concluír consonte as regras de toma de decisións do comité. Segundo a conclusión, remitirase á Dirección da empresa para que se tomen as medidas disciplinarias oportunas, consonte o réxime disciplinario existente.

Tamén se lle dará traslado das conclusións ao Comité Intercentros de Audasa e, se é o caso, á sección sindical do traballador/a imputado.

O contido deste protocolo é de obrigado cumprimento e entra en vigor a partir da súa comunicación ao cadro de persoal a través dos medios existentes en Autopistas del Atlán-

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

tico, e mantense vixente en tanto que a normativa legal ou convencional non obrigue á súa adecuación ou ata que se modifique por medio da negociación colectiva, porque as partes asinantes decidisen que a experiencia aconsellase a súa modificación.

A utilización dos procedementos previstos neste protocolo non impide a utilización, paralela ou posterior por parte da vítima ou da persoa denunciada, das vías administrativa e/ou xudicial.

CAPÍTULO X
Plan LGTBIQ+ da empresa Autoestradas do Atlántico C.E.S.A

Artigo 68. *Medidas para a igualdade e non discriminación das persoas LGTBIQ+ nas empresas*

Co obxecto de dar cumprimento ao mandato realizado polo Real decreto 1026/2024, do 8 de outubro, polo que se desenvolve o conxunto planificado das medidas para a igualdade e non discriminación das persoas LGTBIQ+ nas empresas, estipúlase o seguinte.

As partes asumen o compromiso de tolerancia cero a calquera forma de discriminación, así como garantir a igualdade de todas as persoas traballadoras, con independencia da súa orientación e identidade sexual, expresión de xénero e características sexuais.

Acórdase a adopción das seguintes medidas:

Igualdade de trato e non discriminación para a contribución dun contexto favorable á diversidade e ao avance na erradicación da discriminación das persoas LGTBI.

Compromiso á eliminación e á supresión de estereotipos no acceso ao emprego de todas persoas LGTBI.

A clasificación e a promoción profesional, reguladas neste convenio está baseada en criterios obxectivos de cualificación e capacidade, garantíndose así o desenvolvemento e a promoción da persoa traballadora, con independencia da súa orientación e identidade sexual, expresión de xénero e características sexuais.

Así mesmo, integraranse nos plans formativos módulos específicos sobre igualdade, non discriminación e dereitos das persoas LGTBI no ámbito laboral dirixidos a todo o persoal, en que se tratará de incluír, como mínimo, o seguinte contido:

Coñecemento xeral e difusión do conxunto de medidas planificadas LGTBI.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Coñecemento das definicións e dos conceptos básicos da diversidade sexual, familiar e de xénero.

Coñecemento do protocolo para a prevención, a detección e a actuación fronte ao acoso discriminatorio ou a violencia por razón de orientación e identidade sexual, expresión de xénero e características sexuais.

Do mesmo xeito, e co obxecto de promover a heteroxeneidade do persoal e con iso lograr contornas laborais diversas, inclusivas e seguras, garantirase a protección contra comportamentos LGTB fóbicos, especialmente, a través dos protocolos fronte ao acoso e a violencia no traballo.

O goce e/ou acceso aos permisos, beneficios sociais e dereitos corresponderán a todas as persoas traballadoras, sen discriminación por razón de orientación e identidade sexual e expresión de xénero, atendendo á realidade das familias diversas.

«Protocolo de actuación fronte ao acoso e a violencia contra as persoas LGTBI»:

Declaración de principios: é vontade das persoas negociadoras deste convenio poñer de manifesto o compromiso explícito e firme de non tolerar no seo das empresas ningún tipo de práctica discriminatoria considerada como acoso por razón de orientación e identidade sexual e expresión de xénero, polo que queda prohibida expresamente calquera conduta desta natureza.

Ámbito de aplicación: este protocolo será de aplicación directa ás persoas que traballan na empresa, independentemente do vínculo xurídico que as una a esta, sempre que desenvolvan a súa actividade dentro do ámbito organizativo da empresa.

Tamén se aplicará a quen solicita un posto de traballo, ao persoal de posta ao dispor, a provedores, a clientes e a visitas, entre outros.

Son principios reitores e garantías do procedemento de actuación fronte ao acoso e a violencia contra as persoas LGTBI:

A axilidade, a dilixencia e a rapidez na investigación e na resolución da conduta denunciada, que deben ser realizadas sen demoras indebidas, respectando o prazo de cinco días laborables para a notificación da denuncia ao/ás denunciado/a, desde a recepción pola empresa da denuncia por acoso e/ou violencia contra a persoa LGTBI. O denunciado/a dispoñerá doutros cinco días laborables para formular, na súa alegación e a comisión crea-

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

da para o efecto dispoñerá doutros cinco días laborables, para propoñerlle á empresa, a adopción ou non das medidas disciplinarias, que, se é o caso, procedan. A comisión estará formada por un delegado/a de persoal, elixido polos membros do comité de empresa, e un representante da empresa, que deberán adoptar as decisións por unanimidade.

O respecto e a protección da intimidade e a dignidade ás persoas afectadas ofrecendo un tratamento xusto a todas as implicadas.

A confidencialidade: as persoas que interveñen no procedemento teñen obrigación de gardar unha estrita confidencialidade e reserva, non transmitirán nin divulgarán información sobre o contido das denuncias presentadas, en proceso de investigación, ou resoltas.

A protección suficiente da vítima ante posibles represalias, atendendo ao coidado da súa seguridade e saúde, tendo en conta as posibles consecuencias tanto físicas como psicolóxicas que deriven desta situación e considerando especialmente as circunstancias laborais que rodeen a persoa agredida.

A contradición, co fin de garantir unha audiencia imparcial e un trato xusto para todas as persoas afectadas.

A restitución das vítimas: se o acoso realizado se concretase nunha modificación das condicións laborais da vítima, a empresa debe restituíla nas súas condicións anteriores, se así o solicitase.

A prohibición de represalias: queda expresamente prohibido e será declarado nulo calquera acto constitutivo de represalia, incluídas as ameazas de represalia e as tentativas de represalia contra as persoas que presenten unha comunicación de denuncia polos medios habilitados para iso, comparezan como testemuñas ou axuden ou participen nunha investigación sobre acoso.

Procedemento de actuación: a presentación da denuncia ou da queixa formalizarase sempre por escrito dirixido á empresa, e o prazo máximo da súa resolución será o anteriormente establecido, sen prexuízo da aplicación das disposicións previstas na Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, no seu respectivo ámbito persoal e material.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

A denuncia pode ser presentada pola persoa afectada ou por quen esta autorice, mediante o procedemento acordado para iso e ante a persoa que se determine da comisión encargada do proceso de investigación.

No caso de que a denuncia non sexa presentada directamente pola persoa afectada, débese incluír o seu consentimento expreso e informado para iniciar as actuacións deste protocolo.

Tras a recepción da queixa ou denuncia e, unha vez constatada a situación de acoso, adoptaranse medidas cautelares ou preventivas que aparten a vítima da persoa acosadora, mentres se desenvolve o procedemento de actuación ata a súa resolución.

No prazo máximo dos días hábiles acordados e desde que se convoca a comisión, esta debe emitir un informe vinculante nun dos sentidos seguintes:

Constatar indicios de acoso obxecto do protocolo e, se procede, propoñer a apertura do expediente sancionador.

Non apreciar indicios de acoso obxecto do protocolo.

O informe deberá incluír, como mínimo, a descrición dos feitos, a metodoloxía empregada, a valoración do caso, os resultados da investigación e as medidas cautelares ou preventivas, se procede.

Resolución: nesta fase tomaranse as medidas de actuación necesarias tendo en conta as evidencias, as recomendacións e as propostas de intervención do informe emitido pola comisión.

Se hai evidencias da existencia dunha situación de acoso por razón de orientación e identidade sexual ou expresión de xénero, instarase a incoación dun expediente sancionador por unha situación probada de acoso, pedirase a adopción de medidas correctoras, e, se procede, continuaranse aplicando as medidas de protección á vítima. Se non hai evidencias da existencia dunha situación de acoso, procederase a arquivar a denuncia.

Considerarase falta moi grave calquera comportamento que atente contra a liberdade sexual, a orientación e identidade sexual e a expresión de xénero das persoas traballadoras.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

CAPÍTULO XI
Outras melloras sociais

Artigo 69. *Retirada do carné de conducir*

Cando unha persoa traballadora sexa sancionada pola autoridade correspondente e como consecuencia de infracción ou infraccións de tráfico con retirada de carné de conducir durante un período non superior a 6 meses, a empresa manterao en activo durante o devandito período no posto de traballo que mellor se adapte ás condicións do empregado, renunciando, por conseguinte, á facultade de resolución do contrato laboral.

Se a sanción de retirada do carné de conducir se aplicase por unha infracción cometida durante o exercicio das súas funcións, o tempo que a empresa mantería en activo a persoa traballadora estenderíase a un ano.

Se unha persoa traballadora perdese 6 ou máis puntos do carné de conducir por infraccións cometidas no exercicio das súas funcións, a empresa pagaría o curso de recuperación de puntos.

No suposto que a unha persoa traballadora lle sexa retirado por segunda vez o carné de conducir nun período de 2 anos contados a partir da data da primeira sanción, e sempre que a nova sanción supoña a retirada do carné de conducir por un período non superior a 6 meses, a empresa (só no caso de que a conduta sancionada fose consecuencia dunha decisión tomada unilateralmente pola persoa traballadora, sen consultar os seus superiores), poderá suspender de emprego e soldo a devandita persoa traballadora durante o tempo en que esta permaneza sen o mencionado carné de conducir.

Esta suspensión non terá carácter de sanción, senón de excedencia con dereito a reserva de posto de traballo.

CAPÍTULO XII
Disposicións adicionais

Disposición adicional primeira

As partes asinantes acordan reproducir como parte integrante do convenio colectivo e en todo aquilo que non entre en contradición co seu articulado, os acordos contidos na acta subscrita entre a representación da empresa e o Comité Intercentros do 31 de outubro de 2023 do seguinte teor:

Acta da reunión realizada entre a representación da empresa e o Comité Intercentros.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Na Coruña, ás 10.30 horas do día 31 de outubro de 2023, reúnense nas oficinas centrais de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A., as persoas que a continuación se relacionan:

Dunha parte, en representación do persoal:

Mª Dolores Alonso Fernández
Soledad Benayas Cardesín
Marina Blanco Pais
Javier Mateos Casquero
Vicente Manuel Matos Barros
José María Pérez-Bello Fontaíña
Daniel Porcel Rodríguez
Xosé Lois Rodríguez Figueroa
Luis Rodríguez Méndez
José Antonio Santos Pérez

E da outra, en representación da empresa:
J. César Canal Fernández
Constantino Castro Campos
Manuel Cespedosa Casado
Francisco Javier Fernández Andrade
Manuel López Bustamante
Fulgencio Represa Lloves

A reunión está convocada por pedimento da representación da empresa coa seguinte orde do día:

1. Regulación dos horarios realizados en áreas de mantemento norte e sur.

O obxectivo é formalizar por escrito todos aqueles acordos levados a cabo entre a empresa e os/as traballadores/as ao longo dos últimos anos, para que definitivamente lles sirvan de referencia tanto aos/ás traballadores/as como á empresa de cales son as obrigacións e os dereitos por ambas as partes.

Este marco de traballo, do cal se entrega copia a todos os representantes do persoal, continuarase aplicando a partir deste intre e será de obrigado cumprimento por ambas as

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

partes. Se ambas as partes están de acordo, incorporarase ao texto do próximo convenio colectivo.

Calquera proposta colectiva de modificación destas condicións ou de calquera outra negociarase e aplicarase, se é o caso, no ámbito da mesa da negociación colectiva entre os representantes dos traballadores e da Dirección da empresa.

1.1. Coordinadores de comunicacións. Formalizar a quenda 6/4 que se vén realizando desde o 1 de xaneiro de 2012 en acordo asinado con todos os/as traballadores/as.

Quendas actuais					
Servizo afectado	Clase de xornada	Período	Horarios de traballo	HRS	Observacións
Coordinadores/as de comunicacións	Xornada a quenda continuada	1 de xaneiro a 31 de decembro	Quenda A: Das 6.00 ás 14.00 horas	8.00	Ciclos 6-4: Períodos de 10 días (6 de traballo e 4 de descanso).
			Quenda B: Das 14.00 ás 22.00 horas		
			Quenda C: Das 22.00 ás 6.00 horas		

Dos 4 días de inactividade, 3 deles correspóndense ao descanso semanal e o cuarto, que debe ser necesariamente gozado a continuación dos 3 días de descanso semanal, é gozado en concepto de parte de vacacións anuais, compensación do descanso por quenda e do solapamento de inicio e de finalización da quenda. O cuarto día supón un total de 36 días anuais de inactividade de media anual, segundo o seguinte cómputo anual:

16 deles correspóndense con vacacións anuais, as cales son divididas, en consecuencia, nun período de 14 días continuados (incluído o solapamento) e o resto, nun día semanal ata completar os 16 (completando así os 30 días) a continuación dos 3 días de descanso.

O resto de días de inactividade ata completar os 36 que configuran o ciclo de traballo 6-4 serán gozados como compensación e absorción do descanso diario, así como o solapamento ao comezo e ao final de cada quenda.

As vacacións serán gozadas de tal forma que só poida haber un coordinador/a de vacacións ao mesmo tempo e a prioridade na elección destas sexa rotatoria.

1.2. Persoal non suxeito a quendas A.M. Seixurra e Toural. Formalizar o horario real que se está realizando actualmente e acordado no seu día cos traballadores/as.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Este persoal está formado actualmente polos/as xefes/as de área, persoal administrativo, xefe/a de equipo de instalacións de Explotación, policías de marxes e persoal de Instalacións de peaxe non suxeito a quendas. O horario real é:

Horario actual					
Servizo afectado	Clase de xornada	Período	Horarios de traballo	HRS	Observacións
Explotación non suxeito a quendas Seixurra.	Xornada a quenda partida: luns a xoves	1 xaneiro a 31 maio 1 outubro a 31 decembro	Das 8.00 ás 14.00 horas Das 15.10 ás 18.15 horas	9.05	
	Venres:		Das 8.00 ás 14.00 horas	6.00	
	Xornada continuada: luns a venres	1 xuño a 30 setembro	Das 8.00 ás 14.15 horas	6.15	

1.3. Persoal da brigada de conservación e equipo de instalacións de explotación.

Formalizar as quendas acordadas no seu día cos traballadores/as da brigada e propoñer un procedemento para xestionar os cambios de quenda.

Este persoal está formado actualmente por 8 operarios/as de mantemento, 2 operarios/as eléctricos e 3 xefes de equipo no A.M. de Seixurra e 7 operarios de mantemento e 1 xefe de equipo, 2 operarios eléctricos e 1 xefe de equipo no A.M do Toural. Descrición das quendas que se están realizando e proposta de organización e comunicación destas:

Horario que se vai realizar					
Servizo afectado	Clase de xornada	Período	Horarios de traballo	HRS	Observacións
Brigada de conservación	Xornada a quenda continuada: luns a venres	1 abril ao 31 de outubro (salvo ampliación da vialidade invernal e outros casos de necesidades do servizo)	Quenda A: Das 7.00 ás 15.00 horas	8.00	
	Xornada a quenda continuada: ciclos rotativos luns a venres	1 novembro ao 31 de marzo (vialidade invernal). Ampliable ao 30 de abril segundo circunstancias anuais Outros casos de necesidades do servizo (firmes, traballos especiais, urxencias, …)	Quenda A: Das 7.00 ás 15.00 horas Das 6.00 ás 14.00 horas Quenda B: Das 15.00 ás 23.00 horas Das 14.00 ás 22.00 horas Quenda C: Das 23.00 ás 7.00 horas Das 22.00 á 6.00 horas	8.00	

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

A quenda básica do persoal será de luns a venres das 7.00 ás 15.00 horas. Nos casos previstos no cadro horario anterior (vialidade invernal e outros casos de necesidades do servizo como campaña de firmes, traballos especiais, emerxencias, ...), converteríase en rotativa, na cantidade de persoal que determine as necesidades do servizo, e poderíase cambiar ao persoal da quenda A: de horario (das 6.00 ás 14.00 horas), á quenda de tarde, das 15.00 ás 23.00 ou das 14.00 ás 22.00 horas ou á quenda de noite, das 23.00 ás 7.00 horas ou das 22.00 ás 6.00 horas. Este cambio comunicarase coa antelación máxima posible, ata un límite de 12 horas antes.

Cando resulte necesario para previr e reparar sinistros ou outros danos extraordinarios e urxentes, comunicarase o cambio de quenda coa maior antelación posible, así como a posible ampliación das quendas, a cal terá a consideración de horas extraordinarias, que se compensarán conforme a lexislación laboral vixente e/ou ao convenio colectivo de aplicación.

Cando as necesidades do servizo indicadas anteriormente sucedan as fins de semana e os días festivos, terán a consideración de horas extraordinarias e aboaranse ou compensaranse, segundo o establecido no convenio colectivo vixente. Terán ademais dereito ao descanso semanal acumulables por períodos de ata catorce días (10 días de traballo e catro de descanso).

Para o persoal da brigada de conservación, do goce das vacacións queda exceptuado o período de vialidade invernal e durante o resto do período serán gozadas de tal forma que:

Na zona norte, ao ser 8 persoas, só pode haber 3 persoas de vacacións ao mesmo tempo e a prioridade na elección destas será rotatoria (a primeira vez será por orde de antigüidade).

Na zona sur, ao ser 6 persoas, só pode haber 2 persoas de vacacións ao mesmo tempo e a prioridade na elección destas sexa rotatoria (a primeira vez será por orde de antigüidade).

Para o persoal do equipo de instalacións de explotación, o goce das vacacións será de tal forma que:

Na zona norte, ao ser 2 persoas, só pode haber 1 persoa de vacacións ao mesmo tempo e a prioridade na elección destas será rotatoria (a primeira vez será por orde de antigüidade).

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Na zona sur, ao ser 2 persoas, só pode haber 1 persoa de vacacións ao mesmo tempo e a prioridade na elección destas será rotatoria (a primeira vez será por orde de antigüidade).

1.4. Persoal do Equipo de Vialidade Permanente. Formalizar quenda rotativa M/T/N do 6/3.

Este persoal está formado actualmente por 10 operarios/as de mantemento, que realizan a seguinte quenda:

Horario actual real					
Servizo afectado	Clase de xornada	Período	Horarios de traballo	HRS	Observacións
Equipo de vixilancia permanente	Xornada a quenda continuada	1 xaneiro a 31 decembro	Quenda A: Das 7.00 á 15.00 horas	8.00	Ciclos 6-3: Períodos de 9 días (6 de traballo e 3 de descanso).
			Quenda B: Das 15.00 ás 23.00 horas		
			Quenda C: Das 23.00 ás 7.00 horas		

Ao existir 1 cobre-vacacións, o goce das vacacións realizarase de tal forma que só pode haber 1 persoa de vacacións ao mesmo tempo no inverno e a prioridade na elección desta será rotatoria. No verán, ao dispoñer o verán de só 6 quincenas, e ser 10 persoas traballadoras, poderán estar 2 persoas de vacacións, a condición de que se esgoten todas as quincenas e a prioridade na elección destas será tamén rotatoria.

Créase un modelo de parte de horas extraordinaria para a EVP:

Día	Hora de chegada		Hora de saída		Motivo	Sinatura do/da xefe/a de equipo
	Sinatura traballador/a 1 quenda entrante	Sinatura traballador/a 2 quenda entrante	Sinatura traballador/a 1 quenda saínte	Sinatura traballador/a 2 quenda saínte		

Nota: á hora de computar o tempo extra terase en conta o seguinte:
0-7,5 minutos non computan
7,5-22,5 minutos computa como 15 minutos
22,5-37,5 minutos computa como 30 minutos
37,5- 52,5 minutos computa como 45 minutos

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

O seu funcionamento basicamente consiste en:

Motivar a causa.

Serán os propios traballadores/as (os saíntes e os entrantes) os que fixen as horas extras en intervalos de ¼ de hora, segundo o criterio incluído no modelo de parte.

É o xefe/a de equipo quen finalmente valida as horas extras e a súa motivación.

1.5. Persoal de instalacións de peaxe. Formalizar as quendas acordadas cos/cas traballadores/as no seu día.

Este persoal de Instalacións de peaxe suxeito a quendas realiza a seguinte quenda:

Servizo afectado	Clase de xornada	Período	Horarios de traballo	HRS	Observacións
Persoal instalacións de peaxe	Xornada a quenda continuada e/ou partido	1 xaneiro a 31 decembro	Quenda A: Das 9.00 ás 15.00 horas Quenda B: Das 7.00 ás 15.00 horas	8.00 7.00 6.00	5 ciclos combinados: 5-2: T-T-T-T-T, 6-2: P-A-M-M-M-T, 6-2: M-T-T-T-P, 5-2: M-M-M-M-M, 3-2: M-M-M respectando xornada máxima anual para persoal a quendas
			Quenda C: Das 15.00 ás 22.00 horas Xornada partida: Das 10.00 ás 14.00 e das 17.00 ás 21.00 horas		

Ao existir 1 cobre-vacacións, o goce das vacacións realizarase de tal forma que só pode haber 1 persoa de vacacións ao mesmo tempo no inverno e a prioridade na elección desta será rotatoria. No verán, ao dispoñer o verán de só 6 quincenas, poderá estar 1 persoa de vacacións, por zona, ao mesmo tempo, a condición de que se esgoten todas as quincenas e a prioridade na elección desta será tamén rotatoria.

1.6. Aclaracións comúns que afectan todo o persoal da empresa:

Todo o persoal, avisando con suficiente antelación, poderá gozar de 2 días ao ano de licenza para asuntos propios. O goce dos días de asuntos propios regularase segundo vén indicado no anexo 12.

Ao persoal de explotación suxeito a quendas, que traballe o 10 de xullo (San Cristovo) e as noites dos días 24 e 31 de decembro, seranlle compensadas cun día libre.

O persoal con 17 bienios de antigüidade dispoñerá, polo concepto de antigüidade, dun día para asuntos propios e o persoal con 18 ou máis bienios de dous días, durante a vixencia do convenio.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Os excesos diarios de xornada autorizados ou ordenados polo departamento deberán computarse como horas extraordinarias para todos os efectos.

A devolución de todas as horas acumuladas polos conceptos anteriores poderá realizarse acumuladas en días libres, sendo o goce destes de mutuo acordo a empresa e a persoa traballadora.

Terán a consideración de horas traballadas as realizadas para a asistencia a xuízos relacionados coa empresa, cursos de formación etc.

Os partes de traballo deberán reflectir fielmente a xornada real realizada polos/polas traballadores/as.

CAPÍTULO XIII
Disposicións derradeiras

Disposición derradeira primeira

As partes asinantes manifestan que nas negociacións deste convenio se seguiu co máximo respecto dispoñer na lexislación vixente.

Disposición derradeira segunda

Decláranse como obxectivos comúns das partes a necesidade de manter as relacións laborais sobre a base da comunicación permanente e da aceptación mutua do diálogo para resolver diferenzas de criterio, mellorar o ambiente de traballo, a situación do persoal e o desenvolvemento da empresa, conscientes de que a seguridade no emprego e as melloras sociais unicamente poden conseguirse mediante un incremento da produtividade na empresa e no mellor aproveitamento dos seus recursos.

A representación legal do persoal comprométese á máxima redución do absentismo durante a vixencia deste convenio colectivo, así como a poñer todos os medios ao seu alcance para o incremento máximo da produtividade.

Disposición derradeira terceira

Con efectos a partir do día 1 de xaneiro de 2025 declárase expresamente derrogado o convenio colectivo vixente ata o 31 de decembro de 2024.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Disposición derradeira cuarta

No referente á xubilación parcial por remuda do persoal, tomarase en consideración o acordo colectivo de empresa do 25 de marzo de 2013, formalizado entre empresa e persoal, rexistrado no Instituto Nacional da Seguridade Social, Dirección Provincial da Coruña (caiss-1), na data do 11 de abril de 2013, en cumprimento da disposición derradeira quinta «modificación do Real decreto 1716/2012, do 28 de decembro, de desenvolvemento das disposicións establecidas en materia de prestacións, pola Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización adecuación e modernización do sistema de seguridade social», contida no Real decreto lei 5/2013, do 15 de marzo, e que se anexa como anexo 13.

Disposición derradeira quinta. *Prórroga do acordo do ano 2012 de goce das vacacións de inverno do persoal de peaxe para os anos 2025-2028*

Alcánzase o acordo entre a representación da empresa e a representación do persoal para prorrogar o acordo alcanzado no ano 2012, nos mesmos termos e condicións para os anos 2025, 2026, 2027 e 2028:

«A representación da empresa e a representación do persoal acordan, que, para o mantemento e a estabilidade do emprego, en especial dos nove cobradores excedentes como consecuencia da diminución do tráfico nas vías manuais e recolocados como cobre-vacacións, aceptar a estrutura e distribución de vacacións aplicada desde xaneiro de 2012, consistente en:

Todos as persoas cobradoras, e conforme recolle o convenio colectivo, dividirán as súas vacacións en 2 períodos de 15 días, gozando 15 no verán e os outros 15 no inverno.

Para as vacacións de verán, mantense o período que comprende entre o 16 de xuño e o 15 de setembro e establecerase o calendario tal e como recolle o convenio colectivo e se veu plasmando ata a data, respectándose as prioridades que cada cobrador/a ten na súa peaxe.

Para as vacacións de inverno, estableceranse 3 listas –correspondentes ás zonas norte, centro e sur– para as cales a elección da quincena de vacacións, no primeiro ano de aplicación, se realizará en atención á antigüidade do cobrador/a que forme parte da mencionada lista, coa seguinte limitación: no norte só poderá haber 3 cobradores/as á

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

vez por quincena, no centro 2 e no sur 4, aplicándose o criterio de rotación a partir do segundo ano.

Sen prexuízo do anterior e unha vez finalizado este ano, ambas as partes adquiren o compromiso de reunirse antes do 30 de novembro de cada ano, para analizar a situación do tráfico xerada durante este, e en consecuencia a adecuada distribución e a adecuación dos períodos vacacionais para volver ao sistema conforme se viña realizando ata a data. En caso de desacordo, a empresa adoptará a distribución que considere conveniente, sen prexuízo da súa posible impugnación polas persoas traballadoras en caso de desacordo».

E para constancia de todo o exposto, esténdese este documento en cincuenta e seis páxinas e trece anexos de papel común mecanografados polo seu anverso, que rubrican á marxe das cincuenta e sete primeiras e quince anexos e asinan ao final desta, que é a última, na Coruña, o 2 de novembro de 2020.

ANEXO 1

Horarios, xornada de traballo e ciclos

Servizo afectado	Clase de xornada	Período	Horarios de traballo	HRS	Observacións
Cobradores/as de peaxe	Xornada a quenda continuada	1 de xaneiro ao 31 de decembro	Quenda A: Das 7.00 ás 15.00 horas Quenda B: Das 15.00 ás 23.00 horas Quenda C: Das 23.00 ás 7.00 horas	8.00	Ciclos 6-3: períodos de 9 días (6 de traballo e 3 de descanso).
	Xornada a quenda partida	1 de xaneiro ao 31 de decembro	En función das necesidades do servizo/adaptación ás necesidades do tráfico. Orientativamente: Das 9.00 ás 13.00 horas Das 17.00 ás 21.00 horas	8.00	Ciclo 5-2: períodos de 7 días (5 de traballo e 2 de descanso).
	Xornada de luns a venres descansando sábados, domingos e festivos ou outra fórmula equivalente	1 de xaneiro ao 31 de decembro		8.00	Ciclo 5-2: Períodos de 7 días (5 de traballo e 2 de descanso).
Coordinadores/as de comunicacións	Xornada a quenda continuada	1 de xaneiro ao 31 de decembro	Quenda A: Das 6.00 ás 14.00 horas Quenda B: Das 14.00 á 22.00 horas Quenda C: Das 22.00 ás 6.00 horas	8.00	Ciclos 6-4: Períodos de 10 días (6 de traballo e 4 de descanso).

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Servizo afectado	Clase de xornada	Período	Horarios de traballo	HRS	Observacións
Brigada de conservación	Xornada a quenda continuada: luns a venres	1 de abril ao 31 de outubro (salvo ampliación vialidade invernal e outros casos de necesidades do servizo)	Quenda A: Das 7.00 ás 15.00 horas	8.00	
	Xornada a quenda continuada: ciclos rotativos luns a venres	1 novembro ao 31 de marzo (vialidade invernal). Ampliable ao 30 de abril segundo circunstancias anuais Outros casos de necesidades do servizo (firmes, traballos especiais, urxencias, etc.)	Quenda A: Das 7.00 ás 15.00 horas Das 6.00 ás 14.00 horas Quenda B: Das 15.00 á 23.00 horas Das 14.00 ás 22.00 horas Quenda C: Das 23.00 ás 7.00 horas Das 22.00 ás 6.00 horas	8.00	
Equipo de Vixilancia Permanente	Xornada a quenda continuada	1 de xaneiro ao 31 de decembro	Quenda A: Das 6.00 ás 14.00 horas Quenda B: Das 14.00 ás 22.00 horas Quenda C: Das 22.00 ás 6.00 horas	8.00	Ciclos 6-3: Períodos de 9 días (6 de traballo e 3 de descanso).
Persoal instalacións de peaxe	Xornada a quenda continuada/ partida	1 de xaneiro ao 31 de decembro	Quenda M: Das 7.00 ás 15.00 horas Quenda T: Das 15.00 ás 22.00 horas Quenda A: Das 9.00 ás 15.00 horas Xornada partida (P): Das 10.00 ás 14.00 horas e das 17.00 ás 21.00 horas	8.00 7.00 6.00 8.00	5 Ciclos combinados: 5-2: M-M-M-M-M, 3-2: M-M-M, 5-2: T-T-T-T-T, 6-2: P-A-M-M-M-T, 6-2: T-T-T-T-T-P, respectando xornada máxima anual para persoal a quendas
– Oficinas centrais – Explotación non suxeito a quendas Seixurra e Toural – Instalacións de peaxe non suxeita a quendas Seixurra e Toural – Xefaturas de peaxe	Xornada partida: luns a xoves	1 de xaneiro ao 31 de maio 1 de outubro ao 31 de decembro	Das 8.00 ás 8.30 horas flexible Das 8.30 ás 14.00 horas obrigada presenza Das 15.15 ás 15.30 horas flexible Das 15.30 ás 18.05 horas obrigada pres. Das 18.05 ás 18.50 horas flexible	8.50	
	Venres		Das 8.00 ás 8.30 horas flexible. Das 8.30 ás 14.00 horas obrigada presenza e de 14.00 ás 14.30 horas flexible	6.00	
	Xornada continuada: luns a venres	1 de xuño ao 30 de setembro	Das 8.00 ás 14.00 horas	6.00	

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

ANEXO 2

Definición da competencia xeral de cada posto de traballo por grupos profesionais

O persoal, atendendo ás funcións que realice, encadrarase dentro dos seguintes grupos profesionais:

1. Grupo profesional primeiro: persoal de dirección e responsables de departamento.

1.1.Titulado/a de grao superior:

Este posto corresponde a quen, atopándose en posesión do correspondente título académico de grao superior, e baixo as ordes ou non dun superior xerárquico, desempeña funcións ou traballos para cuxo exercicio está facultado polo seu título profesional, non tendo funcións de dirección, organización nin control sobre un grupo de empregados e/ou empregadas.

1.2. Xefe/a de área:

Corresponde este posto de traballo a quen executa as estratexias e directrices da empresa, sinaladas por un superior xerárquico ou por iniciativa propia, dirixindo, organizando e coordinando unha área funcional composta por un conxunto de persoas traballadoras, podendo ter ao seu cargo titulados/as de grao superior, xefes/as de sección, titulados/as de grao medio ou persoas traballadoras e persoal dos outros 3 grupos profesionais.

1.3. Xefe/a de sección:

Corresponde este posto de traballo a quen, cun nivel de responsabilidade inferior ao de xefe/a de área, executa as estratexias e as directrices que lle son sinaladas por un superior/a xerárquico, dirixindo, organizando e controlando un grupo de empregados e/ou empregadas, supervisando e coordinando as funcións e as actividades que ten baixo a súa responsabilidade, podendo ter ao seu cargo tituladas ou titulados de grao superior, titulados ou tituladas de grao medio ou traballadoras/es dos outros 3 grupos profesionais.

1.4. Titulado/a de grao medio:

Compréndense neste posto os que, co correspondente título académico de grao medio, e baixo as ordes dun superior xerárquico, desempeñan funcións ou traballos para cuxo obxecto está facultado polo seu título profesional.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

2. Grupo profesional segundo: persoal técnico e administrativo.

2.1. Auxiliar técnico:

Corresponde este posto de traballo a quen, pola súa cualificación e pola súa especialización e para o exercicio da súa actividade, require unha titulación ou experiencia recoñecida, e/ou realiza funcións de seguimento operativo de equipos de traballo ao seu cargo.

Tamén corresponde este posto de traballo a quen realiza delineación, creación e modificación de planos; levantamento de planos de conxunto e detalle, así como anteproxectos previamente estudados; bosquexos de conxuntos e despezamentos; cuantificación de materiais a partir dos datos do proxecto e interpretación de planos.

2.2. Xefe/a de negociado:

Corresponde este posto de traballo a quen, estando ou non baixo a dependencia dun superior xerárquico, executa os labores que lle son propios, colaborando e participando na elaboración da información necesaria.

2.3. Oficial/a de 1ª administrativo:

Corresponde este posto de traballo a quen, ás ordes dun superior/a xerárquico, realiza traballos que requiren iniciativa e responsabilidade, que supoñen maior dificultade, sendo capaz de efectuar cantas tarefas inherentes ao seu posto de traballo se lle encomenden, sen que se lle teña que expresar a forma de realizalas.

2.4. Oficial/a de 2ª administrativo:

Corresponde este posto de traballo a quen, ás ordes dun superior xerárquico, realiza funcións de menor entidade que as do oficial/a 1ª cun certo grao de iniciativa propia e responsabilidade.

2.5. Auxiliar administrativo:

Correspóndelle a este posto de traballo a quen executa operacións administrativas elementais baixo a responsabilidade e supervisión directa dos seus superiores. Así, deberá manexar sistemas informáticos a nivel de usuario, xunto coa tramitación, o rexistro e o arquivamento da correspondencia e dos documentos, a atención do teléfono e, en xeral, aquelas tarefas inherentes ao seu posto de traballo.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

2.6. Coordinador/a de comunicacións:

Correspóndelle este posto de traballo a quen se encarga de controlar e coordinar a seguridade viaria da autoestrada, estando entre as súas funcións:

A atención de postes SOS.

O manexo e a atención dos diferentes sistemas de vixilancia e control da autoestrada, os paneis ópticos, a instrumentación do control de túneles, as centrais meteorolóxicas, etc.

A coordinación dos sistemas de auxilio, tanto sanitaria como mecánica, de limpeza, etc., debendo realizar para tal fin as chamadas oportunas, dando conta das súas actuacións aos seus superiores.

O control de calquera incidencia que se produza na autoestrada, comunicándollo de inmediato aos seus superiores segundo os criterios recibidos.

3. Grupo profesional terceiro: persoal de peaxe.

3.1. Xefe/a de quenda:

Correspóndelle este posto de traballo a aquelas empregadas e empregados, que, con iniciativa e mando sobre os cobradores/as de peaxe, transmite a estes instrucións do seu superior xerárquico; atende os/as usuarios/as ante calquera reclamación, consulta ou discrepancia; responsabilízase das vías de cobranza de peaxe e emisores de billetes; abre novas vías durante as puntas de tráfico; asume as funcións do cobrador/a, cando é necesario; realiza o reconto de bolsas de recadación e a clasificación de billetes e moedas, cando é preciso ou a empresa o considere oportuno; traslada fondos entre estacións; enche e cobre impresos; coloca os billetes e contrólaos; entrega cambios nas vías e recolle estes en xestión de peaxe; fornece impresos e material aos cobradores/as de peaxe; responsabilízase e vixía o estado de conservación, a orde, a limpeza e a hixiene das instalacións, a maquinaria e os equipos que se atopen na súa zona de traballo, dando conta das anomalías que observe e requirindo a asistencia necesaria dos servizos correspondentes para a súa corrección e calquera outras similares; cobre os partes de traballo dos cobradores/as de peaxe; revisa a documentación cuberta polos cobradores/as de peaxe facéndoa chegar ao Servizo de Informática; leva o control dos vehículos evasores; transmite ao seu superior xerárquico todas aquelas incidencias, anomalías, etc. que observe nas estacións de peaxe; vela polo correcto comportamento e vestimenta dos/das cobradores/as.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

3.2. Operador/a do CAU (Centro de Atención ao Usuario).

Correspóndelle este posto de traballo a aqueles empregados e empregadas que se encargan da atención e do funcionamento das vías automáticas, de telepeaxe e/ou emisores, que ademais, con iniciativa e mando sobre os/as cobradores/as de peaxe, lles transmite a estes instrucións do seu superior xerárquico, xestiona os descansos dos/das cobradores/as; atende os/as usuarios/as ante calquera reclamación, consulta ou discrepancia; responsabilízase das vías de cobranza de peaxe automáticas, telepeaxe e emisores de billetes; asume as funcións do/da cobrador/a cando é necesario, responsabilízase e vixía o estado de funcionamento, a operatividade e a seguridade das instalacións, da maquinaria e dos equipos que se atopen ao seu cargo, dando conta das anomalías que observe e requirindo a asistencia necesaria dos servizos correspondentes para a súa corrección e calquera outras similares; transmite ao seu superior xerárquico todas aquelas incidencias, anomalías, etc. que observe nas estacións de peaxe; vela pola seguridade dos/das cobradores/as durante a súa quenda; cubre aqueles informes que lle sexan requiridos sobre as funcións e responsabilidades que desempeña.

3.3. Cobrador/a de peaxe:

Este posto de traballo comprende indistintamente as funcións relativas á operativa de todas as vías de peaxe (manuais, automáticas, telepeaxe, peaxes automatizadas ou, mesmo, virtuais, tanto de forma presencial como remota) no referente á:

Recadación do importe de peaxe de todas, o reconto, a custodia e o transporte das cantidades recadadas, o control de movemento dos vehículos que utilicen a vía ao seu coidado e a súa clasificación, a confección de documentos e a cobertura de trámites administrativos relacionados coa cobranza da peaxe, a vixilancia do correcto estado de conservación e o funcionamento dos materiais, as instalacións, a maquinaria e os equipos que estean ao seu coidado, dando conta das anomalías que observe segundo os criterios recibidos e requirindo a asistencia necesaria dos servizos correspondentes para a súa corrección, a ordenación do tráfico no centro de traballo en que preste os seus servizos e a cooperación na seguridade e a asistencia ás persoas usuarias, utilizando os medios de transmisión de solicitudes de socorro, de vixilancia da circulación e do bo estado de conservación, colaborando cos servizos de operación e de mantemento e, en xeral, calquera outra análoga ás anteriores e con elas relacionada, que deba ser tanto considerada como naturalmente comprendida entre as propias do posto.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Recibe e rende cambios ao xefe/a de quenda ou ao seu compañeiro/a; entrega os partes de incidencias, de traballo e de liquidacións correspondentes; atende as persoas usuarias que o requiran ante calquera incidencia, consulta, reclamación ou suxestión, tendo para con estas en todo momento un trato deferente, proporcionándolles, coa máxima atención, as informacións ou as asistencias que puidesen solicitar ou precisar (prestará este servizo á persoa usuaria o/a cobrador/a que se atope máis próximo no momento da incidencia nos casos de atención presencial); resolverá pequenas incidencias da maquinaria de peaxe, cando as circunstancias o requiran e consonte o manual do/da cobrador/a, informará, de maneira inmediata, o Servizo de Instalacións, Centro de Control ou xefe/a de quenda, segundo corresponda.

No desempeño de todas as funcións, o empregado ou empregada aplicará os manuais de acollida e do cobrador/a de peaxe, que está obrigado a coñecer coa maior precisión.

A empregada ou empregado queda advertido da súa obrigación, que asume, de traballar nas quendas ou nas horas, mesmo nocturnas, para as que así se estableza.

4. Grupo profesional cuarto: persoal de mantemento.

4.1. Xefe/a de equipo:

Correspóndelle este posto de traballo a quen, cos coñecementos tanto técnicos como prácticos suficientes e baixo a dependencia dun superior xerárquico, exerce o mando directo sobre o persoal adscrito ao seu servizo.

4.2. Mecánico/a:

Correspóndelle este posto de traballo a quen ten ao seu cargo o uso, o mantemento, a reparación e o coidado dos vehículos, a maquinaria e as instalacións da empresa, vixiando en todo momento o seu correcto funcionamento e o seu perfecto estado.

Así mesmo, utilizarán os vehículos e a maquinaria da empresa nas tarefas específicas que lle correspondan.

4.3. Oficial/a 1ª electrónico:

Correspóndelle a este posto de traballo a quen con dominio e capacidade do seu oficio, ten ao seu cargo a realización dos traballos de conservación e de mantemento de tipo eléctrico ou electrónico, propios da súa especialidade, podendo exercer o mando directo sobre o persoal ao seu servizo.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

4.4. Operario/a de conservación e mantemento:

Corresponde este posto de traballo a quen, ás ordes dun superior xerárquico, cun certo grao de iniciativa propia e responsabilidade, realiza actuacións de axuda á vialidade fronte a situacións adversas e imprevistas, para asegurar as condicións normais de seguridade e comodidade na circulación e os traballos de reparación, conservación e mantemento nos elementos que constitúen a infraestrutura asociada á actividade de explotación e, en xeral calquera actividade análoga que deba ser considerada como naturalmente comprendida entre as propias do posto de traballo.

4.5. Operario/a eléctrico ou electrónico:

Corresponde este posto de traballo a quen, ás ordes dun superior/a xerárquico, cun certo grao de iniciativa propia e responsabilidade, realiza traballos de reparación, conservación e mantemento de tipo eléctrico ou electrónico, propios da súa especialidade e, en xeral, calquera actividade análoga que deba ser considerada como naturalmente comprendida entre as propias do posto de traballo.

4.6. Peón/peoa especialista:

O posto de traballo comprende indistintamente as funcións e traballos de: conservación, mantemento e/ou reparación, orde e limpeza da autoestrada e as súas zonas marxinais; mantemento en perfecto estado de conservación dos materiais, ferramentas e equipos ao seu cargo; retirada de obstáculos na vía utilizando os medios que lle sexan asignados; sinalización; cooperación á seguridade e asistencia aos/ás usuarios/as, colaborando na medida precisa nas situacións de emerxencia; e, en xeral, calquera actividade análoga ás anteriores e/ou con elas relacionada que deba ser considerada como naturalmente comprendida entre as propias do posto de traballo.

ANEXO 2.BIS
Táboa de postos de traballo (antigamente categorías profesionais) deste convenio

Establécese a seguinte táboa de conversión da clasificación profesional, coas correspondencias entre os postos de traballo (antigamente categorías profesionais) do anterior convenio e postos de traballo do actual convenio.

Convenio colectivo actual	Convenio colectivo 2013-2016
Titulado/a de grao superior	Titulado/a de grao superior
Xefe/a de área	Xefe/a de área
Titulado/a de grao medio	Titulado/a de grao medio

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Convenio colectivo actual	Convenio colectivo 2013-2016
Xefe/a de sección	Xefe/a de s ección
Auxiliar técnico	Auxiliar técnico
Xefe/a de negociado	Xefe/a de negociado
Oficial/a 1ª administrativo	Oficial/a 1ª administrativo
Oficial/a 2ª administrativo	Oficial/a 2ª administrativo
Auxiliar administrativo	Auxiliar administrativo
Coordinador/a de comunicacións	Coordinador/a de comunicacións
Xefe/a de quenda	Xefe/a de quenda
Operador/a do CAU	
Cobrador/a de peaxe	Cobrador/a de peaxe
Xefe/a de equipo	Xefe/a de equipo
Oficial/a 1ª electrónico	Oficial/a 1ª
Mecánico/a	Mecánico/a
Operario/a de conservación e mantemento	
Operario/a eléctrico ou electrónico	
Peón/peoa especialista	Peón/peoa especialista

ANEXO 3
Distancias entre centros de traballo

Orixe	Destino	Distancias			Orixe	Destino	Distancias		
		Ida	Volta	Total			Ida	Volta	Total
Central	Seixurra	17	17	34	Cabanas	Miño	9	9	18
	Vilar do Colo	42	43	85		Santa Marta	25	25	50
	Cabanas	38	38	76		Guísamo 1 (Tronco)	20	22	42
	Miño	30	30	60		Guísamo 2 (Ramal)	18	18	36
	Santa Marta	21	21	42		La Barcala	28	28	56
	Guísamo 1 (Tronco)	22	18	40		Cecebre	32	23	55
	Guísamo 2 (Ramal)	23	20	40		Macenda	24	33	57
	La Barcala	10	10	20		Órdenes	49	49	98
	Cecebre	28	18	46		Sigüeiro	62	63	125
	Macenda	20	26	46		Teo	90	87	177
	Órdenes	45	45	90		Padrón	100	100	200
	Sigüeiro	58	59	117		Carracedo	123	123	246
	Teo	86	83	169		Caldas	117	117	234
	Padrón	96	96	192		Curro	127	127	254
	Carracedo	119	119	238		Alba	136	138	274
	Caldas	113	113	226		Figueirido/Toural	145	146	291
	Curro	123	123	246		Morrazo	154	155	309
	Alba	131	133	264		Rande	162	160	322
	Figueirido/Toural	141	142	283		Porriño 1 (Tronco)	175	175	350

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Orixe	Destino	Distancias			Orixe	Destino	Distancias		
		Ida	Volta	Total			Ida	Volta	Total
	Morrazo	150	151	301		Porriño 2 (Ramal)	175	175	350
	Rande	156	154	310	Miño	Santa Marta	17	17	34
	Porriño 1 (Tronco)	171	171	342		Guísamo 1 (Tronco)	12	14	26
	Porriño 2 (Ramal)	171	171	342		Guísamo 2 (Ramal)	10	10	20
Seixurra	Vilar do Colo	25	26	51		La Barcala	20	20	40
	Cabanas	22	22	44		Cecebre	24	15	39
	Miño	13	13	26		Macenda	16	25	41
	Santa Marta	4	4	8		Órdenes	41	41	82
	Guísamo 1 (Tronco)	5	1	6		Sigüeiro	54	55	109
	Guísamo 2 (Ramal)	3	3	6		Teo	82	79	161
	La Barcala	7	7	14		Padrón	92	92	184
	Cecebre	11	2	13		Carracedo	115	115	230
	Macenda	3	2	15		Caldas	109	109	218
	Órdenes	28	28	56		Curro	119	119	238
	Sigüeiro	41	42	83		Alba	128	130	258
	Teo	69	66	135		Figueirido/Toural	137	138	275
	Padrón	79	79	158		Morrazo	146	147	293
	Carracedo	102	102	204		Rande	154	152	306
	Caldas	96	96	192		Porriño 1 (Tronco)	167	167	334
	Curro	106	106	212		Porriño 2 (Ramal)	167	167	334
	Alba	115	117	232	Santa Marta	Guísamo 1 (Tronco)	3	5	8
	Figueirido/Toural	124	125	249		Guísamo 2 (Ramal)	7	7	14
	Morrazo	133	134	267		La Barcala	11	11	22
	Rande	141	139	280		Cecebre	15	6	21
	Porriño 1 (Tronco)	154	154	308		Macenda	7	16	23
	Porriño 2 (Ramal)	154	154	308		Órdenes	32	32	64
Vilar do Colo	Cabanas	5	4	9		Sigüeiro	45	46	91
	Miño	14	13	27		Teo	73	70	143
	Santa Marta	30	29	59		Padrón	83	83	166
	Guísamo 1 (Tronco)	25	26	51		Carracedo	106	106	212
	Guísamo 2 (Ramal)	23	22	45		Caldas	100	100	200
	La Barcala	33	32	65		Curro	110	110	220
	Cecebre	37	27	64		Alba	119	121	240
	Macenda	29	35	64		Figueirido/Toural	128	129	257
	Órdenes	54	53	107		Morrazo	137	136	273

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Orixe	Destino	Distancias			Orixe	Destino	Distancias		
		Ida	Volta	Total			Ida	Volta	Total
	Sigüeiro	67	66	133		Rande	145	143	288
	Teo	95	92	187		Porriño 1 (Tronco)	158	158	316
	Padrón	105	104	209		Porriño 2 (Ramal)	158	158	316
	Carracedo	128	127	255	Guísamo 1	Guísamo 2 (Ramal)	4	3	7
	Caldas	122	121	243	(Tronco)	La Barcala	8	13	21
	Curro	132	131	263		Cecebre	12	6	18
	Alba	140	141	281		Macenda	4	16	20
	Figueirido/Toural	150	150	300		Órdenes	29	33	62
	Morrazo	159	159	318		Sigüeiro	42	47	89
	Rande	167	165	332		Teo	70	71	141
	Porriño 1 (Tronco)	180	179	359		Padrón	80	85	165
	Porriño 2 (Ramal)	180	179	359		Carracedo	103	108	211
Guísamo 1	Caldas	97	101	198	Órdenes	Sigüeiro	13	14	27
(Tronco)	Curro	107	111	218		Teo	42	30	72
	Alba	116	121	237		Padrón	52	52	104
	Figueirido/Toural	125	131	256		Carracedo	75	75	150
	Morrazo	134	140	274		Caldas	69	69	138
	Rande	142	145	287		Curro	77	77	154
	Porriño 1 (Tronco)	155	160	315		Alba	87	89	176
	Porriño 2 (Ramal)	155	160	315		Figueirido/Toural	97	98	195
Guísamo2	La Barcala	10	10	20		Morrazo	106	107	213
(Ramal)	Cecebre	14	5	19		Rande	114	112	226
	Macenda	6	15	21		Porriño 1 (Tronco)	126	126	252
	Órdenes	31	31	62		Porriño 2 (Ramal)	126	126	252
	Sigüeiro	44	45	89	Sigüeiro	Teo	28	24	52
	Teo	72	69	141		Padrón	38	38	76
	Padrón	82	82	164		Carracedo	61	61	122
	Carracedo	105	105	210		Caldas	55	55	110
	Caldas	99	99	198		Curro	65	65	130
	Curro	109	109	218		Alba	73	75	148
	Alba	118	120	238		Figueirido/Toural	83	84	167
	Figueirido/Toural	127	128	255		Morrazo	92	93	185
	Morrazo	136	137	273		Rande	100	98	198
	Rande	144	142	286		Porriño 1 (Tronco)	113	113	226
	Porriño 1 (Tronco)	157	157	314		Porriño 2 (Ramal)	113	113	226
	Porriño 2 (Ramal)	157	157	314	Teo	Padrón	22	14	36

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Orixe	Destino	Distancias			Orixe	Destino	Distancias		
		Ida	Volta	Total			Ida	Volta	Total
La Barcala	Cecebre	19	9	28		Carracedo	45	37	82
	Macenda	10	19	29		Caldas	39	31	70
	Órdenes	35	35	70		Curro	49	41	90
	Sigüeiro	48	49	97		Alba	57	51	108
	Teo	76	73	149		Figueirido/Toural	67	60	127
	Padrón	86	86	172		Morrazo	76	68	144
	Carracedo	109	109	218		Rande	84	71	155
	Caldas	103	103	206		Porriño 1 (Tronco)	176	168	344
	Curro	113	113	226		Porriño 2 (Ramal)	176	168	344
	Alba	122	124	246	Padrón	Carracedo	23	23	46
	Figueirido/Toural	131	132	263		Caldas	17	17	34
	Morrazo	140	141	281		Curro	27	27	54
	Rande	148	146	294		Alba	35	37	72
	Porriño 1 (Tronco)	161	161	322		Figueirido/Toural	45	46	91
	Porriño 2 (Ramal)	161	161	322		Morrazo	54	55	109
Cecebre	Macenda	4	2	6		Rande	62	60	122
	Órdenes	30	26	56		Porriño 1 (Tronco)	75	75	150
	Sigüeiro	43	41	84		Porriño 2 (Ramal)	75	75	150
	Teo	71	64	135	Carracedo	Caldas	6	6	12
	Padrón	81	79	160		Curro	16	16	32
	Carracedo	104	100	204		Alba	24	26	50
	Caldas	98	94	192		Figueirido/Toural	34	35	69
	Curro	108	104	212		Morrazo	44	43	87
	Alba	117	115	232		Rande	50	48	98
	Figueirido/Toural	126	125	251		Porriño 1 (Tronco)	64	64	128
	Morrazo	135	134	269		Porriño 2 (Ramal)	64	64	128
	Rande	143	137	280	Caldas	Curro	10	10	20
	Porriño 1 (Tronco)	156	154	310		Alba	18	20	38
	Porriño 2 (Ramal)	156	154	310		Figueirido/Toural	28	29	57
Macenda	Órdenes	31	25	56		Morrazo	37	38	75
	Sigüeiro	44	38	82		Rande	45	43	88
	Teo	72	64	136		Porriño 1 (Tronco)	58	58	116
	Padrón	82	76	158		Porriño 2 (Ramal)	58	58	116
	Carracedo	105	99	204	Curro	Alba	8	10	18
	Caldas	99	93	192		Figueirido/Toural	18	19	37
	Curro	109	103	212		Morrazo	27	28	55
	Alba	117	112	229		Rande	35	34	69

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Orixe	Destino	Distancias			Orixe	Destino	Distancias		
		Ida	Volta	Total			Ida	Volta	Total
	Figueirido/Toural	126	121	247		Porriño 1 (Tronco)	49	49	98
	Morrazo	136	131	267		Porriño 2 (Ramal))	49	49	98
	Rande	144	138	282					
	Porriño 1 (Tronco)	157	151	308					
	Porriño 2 (Ramal)	157	151	308					
					Alba	Figueirido/Toural	10	11	21
						Morrazo	19	20	39
						Rande	27	25	52
						Porriño 1 (Tronco)	40	40	80
						Porriño 2 (Ramal)	40	40	80
					Figueirido/ Toural	Morrazo	9	9	18
						Rande	17	15	32
						Porriño 1 (Tronco)	30	30	60
						Porriño 2 (Ramal)	30	30	60
					Morrazo	Rande	8	6	14
						Porriño 1 (Tronco)	21	21	42
						Porriño 2 (Ramal)	21	21	42
					Rande	Porriño 1 (Tronco	20	20	40
						Porriño 2 (Ramal)	20	20	40
					Porriño 1 (Tronco)	Porriño 2 (Ramal)	1	2	3

ANEXO 4

Soldo convenio ano 2025

(Importes brutos en euros)

Grupo profesional	Posto de traballo	Pagamento	Nivel A	Nivel M	Nivel I
Grupo primeiro: Persoal de dirección E responsables de departamento	Titulado/a de grao superior	Mensual	3.420,51	3.260,46	3.099,82
		Anual	47.887,10	45.646,43	43.397,52
	Xefe/a de área	Mensual	3.420,51	3.260,46	3.099,82
		Anual	47.887,10	45.646,43	43.397,52
	Titulado/a de grao medio	Mensual	2.858,91	2.725,86	2.565,46
		Anual	40.024,74	38.162,07	35.916,48
	Xefe/a de sección	Mensual	2.858,91	2.725,86	2.565,46
		Anual	40.024,74	38.162,07	35.916,48

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Grupo profesional	Posto de traballo	Pagamento	Nivel A	Nivel M	Nivel I
Grupo segundo: persoal técnico e adminitrativo	Auxiliar técnico	Mensual	2.244,61	2.083,37	1.970,00
		Anual	31.424,59	29.167,15	27.580,00
	Xefe/a de negociado	Mensual	2.244,61	2.148,82	2.089,28
		Anual	31.424,59	30.083,46	29.249,98
	Oficial/a 1ª administrativo	Mensual	1.939,34	1.757,28	1.724,35
		Anual	27.150,83	24.601,98	24.140,86
	Oficial/a 2ª administrativo	Mensual	1.485,94	1.463,87	1.423,21
		Anual	20.803,20	20.494,15	19.924,92
	Auxiliar administrativo	Mensual	1.278,48	1.240,08	1.213,56
		Anual	17.898,76	17.361,18	16.989,83
	Coordinador/a de comunicacións	Mensual	1.955,89		
		Anual	27.382,40		
Grupo terceiro: persoal de peaxe	Xefe/a de quenda	Mensual	1.955,89		
		Anual	27.382,40		
	Operador/a do CAU	Mensual		1.617,95	1.382,40
		Anual		22.651,27	19.353,65
	Cobrador/a de peaxe	Mensual	1.617,95	1.548,37	1.382,40
		Anual	22.651,27	21.677,15	19.353,65
Grupo cuarto: persoal de mantemento	Xefe/a de equipo	Mensual	2.228,22	2.069,73	1.891,84
		Anual	31.195,05	28.976,20	26.485,75
	Oficial/a 1ª	Mensual	2.024,94	1.957,01	
		Anual	28.349,15	27.398,15	
	Mecánico/a	Mensual	1.798,07	1.722,40	1.631,87
		Anual	25.172,95	24.113,54	22.846,13
	Operario/a conservación e mantemento	Mensual		1.722,40	1.631,87
		Anual		24.113,54	22.846,13
	Operario/a eléctrico ou electrónico	Mensual		1.722,40	1.631,87
		Anual		24.113,54	22.846,13
	Peón/peoa especialista	Mensual	1.648,32	1.637,39	1.540,60
		Anual	23.076,54	22.923,46	21.568,45

ANEXO 5
Táboa de antigüidade ano 2025
(Importes brutos en euros)

Posto de traballo	Importe
Titulado/a de grao superior	42,6
Xefe/a de área	42,6
Titulado/a de grao medio e xefe/a de sección	38,25
Auxiliar técnico «A», auxiliar técnico «M» e xefe/a de negociado	33,99
Auxiliar técnico «I», oficial/a 1ª administrativo, oficial/a 2ª administrativo, coordinador/a de comunicacións, xefe/a de quenda, operador/a do CAU, cobrador/a de peaxe, xefe/a de equipo, oficial/a 1ª, mecánico/a, operario/a de conservación e mantemento e operario/a eléctrico ou electrónico	28,83
Auxiliar administrativo e peón/peoa especialista	24,6

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

ANEXO 6
Complemento de presenza e puntualidade ano 2025
(Importes brutos en euros)

Posto de traballo	Importe
Titulado/a de grao superior, xefe/a de área, titulado/a de grao medio, xefe/a de sección, auxiliar técnico «A», auxiliar técnico «M», xefe/a de negociado	4,77
Auxiliar técnico «I», oficial/a 1ª administrativo, oficial/a 2ª administrativo, coordinador/a de comunicacións, xefe/a de quenda, operador/a do CAU, cobrador/a de peaxe, xefe/a de equipo, oficial/a 1ª, mecánico/a, operario/a de conservación e mantemento e operario/a eléctrico ou electrónico, auxiliar administrativo e peón/peoa especialista	3,82

ANEXO 7
Táboa de valores de horas extraordinarias ano 2025
(Importes brutos en euros)

Posto de traballo	Hora extras-laborable	Hora extras festiva
Titulado/a de grao superior	36,73	50,3
Xefe/a de área	36,73	50,3
Titulado/a de grao medio	30,58	41,77
Xefe/a de sección	30,58	41,77
Auxiliar técnico	23,66	32,47
Xefe/a de negociado	24,42	33,46
Oficial/a 1ª administrativo	20,46	27,92
Oficial/a 2ª administrativo	16,49	22,64
Auxiliar administrativo	14,24	19,48
Coordinador/a de comunicacións	22,64	30,89
Xefe/a de quenda	22,64	30,89
Operador/a do CAU	18,02	24,71
Cobrador/a de peaxe	18,02	24,60
Xefe/a de equipo	23,95	33,23
Oficial/a 1ª	23,02	31,48
Mecánico/a	20,38	27,92
Operario/a de conservación e mantemento	20,38	27,92
Operario/a eléctrico ou electrónico	20,38	27,92
Peón/peoa especialista	17,08	23,66

ANEXO 8
Táboa de valores de complemento nocturno ano 2025
(Importes brutos en euros)

Posto de traballo	Importe
Coordinador/a de comunicacións	2,89
Xefe/a de quenda, operador/a do CAU	2,89
Cobrador/a de peaxe	2,21
Mecánico/a, operario/a de conservación e mantemento, operario/a eléctrico	2,65
Oficial/a 1ª	3,01

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

ANEXO 9

Importe de quebranto de moeda, reconto e cálculo do ano 2025 (Importes brutos en euros)
5,5

ANEXO 10
Táboa de valores de complemento festivo ano 2025
(Importes brutos en euros)

Posto de traballo	Importes
Coordinador/a de Comunicacións	5,29
Xefe/a de quenda, operador/a do CAU.	5,29
Cobrador/a de peaxe	5,29
Oficial/a 1ª	5,29

ANEXO 11
Pezas de traballo

Posto de traballo	Clase de pezas	Cantidade	Reposición
Cobrador/a de peaxe coordinador/a de comunicacións	Pantalón de inverno	2	Cada dous anos
	Pantalón de verán	1	Cada dous anos
	Chaqueta grosa de inverno	1	Cada dous anos
	Chaqueta fina de verán	1	Cada dous anos
	Anorak	1	Cada catro anos
	Camisa de inverno	1	Cada ano
	Camisa de verán	1	Cada ano
	Chaleco reflector	1	Segundo necesidade
	Zapatos de inverno	1	Segundo necesidade
	Zapatos de verán	1	Cada dous anos
	Emblema identificativo	1	Cada dous anos
		1	Segundo necesidade
Xefe/a de quenda	Pantalón de inverno	2	Cada dous anos
	Chaqueta de inverno	1	Cada dous anos
	Pantalón de verán	2	Cada dous anos
	Chaqueta de verán	1	Cada dous anos
	Chaleco reflector	1	Segundo necesidade
	Anorak reflector	1	Cada catro anos
	Camisa de inverno	1	Cada ano
	Camisa de verán	1	Cada ano
	Zapatos de inverno	1	Segundo necesidade
	Zapatos de verán	1	Cada dous anos
	Emblema identificativo	1	Cada dous anos
		1	Segundo necesidade
Xefe/a de equipo	Pantalón de inverno	2	Cada dous anos
	Pantalón de verán	1	Cada dous anos
	Xersei groso de inverno	1	Segundo necesidade
	Chaqueta fina de verán	1	Cada dous anos
	Anorak reflector	1	Segundo necesidade
	Camisa de inverno	1	Cada ano
	Camisa de verán	1	Cada ano
	Chaleco reflector	1	Segundo necesidade
	Zapatos de verán	1	Cada dous anos
	Zapatos de inverno	1	Cada dous anos
	Emblema identificativo	1	Segundo necesidade
	Toalla	2	Cada ano
	Trinchas reflectoras	1	Segundo necesidade
	Luvas de traballo	1	Segundo necesidade
	Mono reflector	1	Segundo necesidade

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Posto de traballo	Clase de pezas	Cantidade	Reposición
Brigada de conservación	Pantalón de inverno reflector	1	Cada ano
	Pantalón de verán reflector	1	Cada ano
	Mergullador reflector	2	Cada ano
	Traxe de augas	1	Segundo necesidade
	Xersei reflector	1	Cada dous anos
	Camisa de inverno reflector	2	Cada ano
	Camisa de verán reflector	2	Cada ano
	Anorak reflector	1	Segundo necesidade
	Zapato-bota	2	Cada ano
	Botas de auga	1	Segundo necesidade
	Toalla	2	Cada ano
	Luvas de traballo	1	Segundo necesidade
Oficial/a 1ª técnicos instalacións de peaxe	Pantalón Inverno reflector	1	Cada ano
	Pantalón verán reflector	1	Cada ano
	Mono reflector	2	Cada ano
	Xersei reflector	2	Cada dous anos
	Camisa de inverno reflector	2	Cada ano
	Camisa de verán reflector	2	Cada ano
	Anorak reflector	1	Segundo necesidade
	Zapato de inverno de seguridade	1	Cada dous anos
	Zapato de verán de seguridade	1	Cada dous anos
	Zapato-bota	1	Cada ano
	Toalla	2	Cada ano
	Luvas de traballo	1	Segundo necesidade

Como pezas complementarias utilízanse equipos de seguridade pertencentes á dotación de cada centro de

ANEXO 12
Regulación días de asuntos propios

– Administración e oficinas centrais.

Cantidade de persoal que pode solicitar o mesmo día por asuntos propios:

Sección	Nº persoas
Contabilidade-tesouraría	2
Contratación	1
Servizos xerais	1
Ofimática	1
Informática	2
Atención ao cliente	1
Supervisión	1
Oficina técnica	1
Expropiacións	1
Reclamacións	1

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Nas seccións con dúas persoas traballadoras á vez condiciónanse polos traballos que se vaian desenvolver de:

Cobranzas e pagamentos.

Carga de datos.

Programación.

– Instalacións de peaxe.

Cantidade de persoal que pode solicitar o mesmo día por asuntos propios:

Sección	Nº persoas
Desenvolvemento	2
Mantemento norte	1
Mantemento sur	1

– Peaxe.

Cantidade de persoal que poden solicitar o mesmo día (*) por asuntos propios:

Sección	Nº persoas
Zona norte	3
Zona centro	2
Zona sur	5
Xefes/as de quenda zona norte e centro	1
Xefes/as de quenda zona sur	1

(*) Se non transcorreron 8 horas entre o inicio da quenda do 1º ou 2º solicitante e o inicio de quenda dos seguintes solicitantes para efectos organizativos considerarase o mesmo día. O día 15 de agosto poderase realizar como máximo un 2N-1C-2S (2 ao mesmo tempo na zona norte, 1 na zona centro e 2 na zona sur.

– Conservación e mantemento.

Cantidade de persoal que poden solicitar o mesmo día por asuntos propios:

Sección	Nº persoas
Mantemento norte	
Centro de control	1
Brigada de conservación	
Operario/a	1

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Sección	Nº persoas
Instalacións de explotación	
Operario/a	1
Administrativos/as	1
Mantemento sur	
Brigada de conservación	
Operario/a	1
Instalacións explotación	
Operario/a	1
Equipo de vialidade permanente	
Operario/a	1
Administrativos/as	1

A concesión do permiso ao persoal realizarase por escrito e por rigorosa orde de entrada das solicitudes, e aquel persoal ao que non resulte posible conceder o día elixido, para a elección do novo día a preferencia será desde o día de nova petición. A comisión mixta reunirase a final de ano para realizar un seguimento do ocorrido durante o ano e para solucionar os problemas presentados.

ANEXO 13

Na Coruña, ás 12.00 horas do día 25 de marzo de 2013, reúnense nas oficinas centrais da empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A., as persoas que a continuación se relacionan:

Dunha parte, en representación dos traballadores:

Ángel María Alonso Lles
Amador Durán Núñez
Antón González Delgado
Juan Carlos Iglesias Couce
Dolores López Suárez
Jesús M. Marcos Hidalgo
Vicente Matos Barros
Rogelio Míguez Blanco
Xosé Lois Rodríguez Figueiroa
Luis Rodríguez Méndez

E da outra, en representación da empresa:
Constantino Castro Campos
F. Javier Fernández Andrade
María Pillado Mosquera
Fulgencio Represa Lloves

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Asisten á reunión, en calidade de asesor dos traballadores, Juan José Alonso Rouco, en representación de CC.OO., e Ernesto López Rei en calidade de asesor de C.I.G.

As partes intervenientes recoñécense mutuamente con capacidade xurídica suficiente para o outorgamento do presente acordo de xubilación parcial e na súa virtude

Manifestan:

Primeiro. Que tanto a representación legal dos traballadores como a da empresa, son conscientes do desexo dos/das empregados/as de poder accederen á situación de xubilación con anterioridade ao cumprimento da idade ordinaria sinalada para esta.

Segundo. Que no noso ordenamento xurídico se regula un sistema de xubilación gradual e flexible, denominado xubilación parcial, a cal permite que o/a traballador/a poida compatibilizar a súa prestación laboral efectiva de servizos, reducindo nunha porcentaxe determinada a súa xornada de traballo e o salario que percibe, ata que se cumpra a idade de xubilación e se produza o seu cesamento definitivo na empresa.

Terceiro. Que tendo en conta que ambas as partes consideran que a fórmula da xubilación parcial é un mecanismo adecuado tanto para satisfacer as lexítimas expectativas dos/das traballadores/as que cumpran unha determinada idade e desexan acceder á situación de xubilación parcial, como as dos/das traballadores/as cos que a empresa puidese realizar un contrato de remuda para complementar, como mínimo, a xornada deixada de traballar polo/pola traballador/a que acceda á xubilación parcial, decidiron negociar e acordar un mecanismo interno para regular de forma ordenada a posibilidade de acceder a tal situación, así como as condicións xerais que serán de aplicación durante esta.

Cuarto. Que tendo en conta que para posibilitar o acceso á xubilación parcial de calquera traballador/a é necesario que concorran unhas determinadas condicións obxectivas para iso, sen as cales, e de forma unilateral non se poderá acceder a esta, as partes intervenientes, recoñecéndose reciprocamente capacidade legal suficiente para iso, negociaron as condicións para a implantación dun sistema de xubilación parcial na empresa.

Polo exposto, as partes chegaron aos seguintes

Acordos:

Primeiro. *Ámbito de vixencia temporal*

Este acordo de xubilación entrará en vigor na data da súa sinatura e a súa vixencia estenderase ata o día 31 de decembro de 2018.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Segundo. *Ámbito de aplicación*

O acordo de xubilación parcial será de aplicación ao persoal que teña unha relación laboral de carácter indefinido e que reúna os requisitos legalmente exixibles en cada momento para acceder á xubilación parcial.

En consecuencia, este acordo, de xubilación parcial será de aplicación ao persoal que, reunindo tanto os requisitos exixidos pola lexislación vixente como os explicitamente recollidos neste acordo, traslade á Dirección de Recursos Humanos, mediante a preceptiva solicitude, a súa firme e inequívoca vontade e intención de adherirse a el en calquera momento do seu período de vixencia.

As partes acordan, en todo caso, que a adhesión a el se caracterizará pola súa voluntariedade, entendida pola posibilidade que asiste a cada empregado/a que reúna os requisitos obxectivos para iso, de solicitar acceso á situación de xubilación parcial nas condicións vixentes en cada momento, reservándose a empresa, a súa aceptación inmediata ou o seu aprazamento temporal en función da natureza e do nivel de responsabilidade do posto ocupado pola persoa solicitante, así como da concorrencia de posibilidades organizativas existentes en cada momento.

Terceiro. *Requisitos de acceso á xubilación parcial*

a) Solicitude de acceso á xubilación parcial.

Este acordo de xubilación parcial será de aplicación aos/ás traballadores/as que, reunindo os requisitos obxectivos establecidos no punto anterior, opten voluntariamente por acollerse a el e o soliciten por escrito.

B) Estudo e aprobación da solicitude de xubilación parcial.

A solicitude de acceso á situación de xubilación parcial deberá dirixirse á Dirección de Recursos Humanos para o seu estudo de forma individualizada, verificando inicialmente que o/a solicitante reúne os requisitos obxectivos formalmente establecidos para acceder á xubilación parcial, isto é, a idade, o tempo de servizo efectivo e o período de cotización á Seguridade Social.

A Dirección de Recursos Humanos resolverá a solicitude presentada nun prazo máximo de 30 días naturais, contados a partir do momento no que esta se recibiu, comunicando expresamente ao/á solicitante a súa aceptación e a súa data de efectividade ou ben o seu

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

aprazamento temporal ata que concorran as circunstancias organizativas e/ou produtivas que o permitan, ou a súa denegación definitiva polas citadas causas.

C) Acceso á situación de xubilación parcial.

A aceptación por parte da empresa da solicitude de acceso á situación de xubilación parcial presentada polo/a solicitante implicará a imprescindible realización das seguintes novacións contractuais:

1ª) Redución da xornada de traballo e retribución.

O pase á situación de xubilación parcial comportará para o/a traballador/a solicitante a realización dun contrato de «duración determinada a tempo parcial» en modelo oficial, desde o inicio do seu acceso á situación de xubilación parcial ata o momento no que cumprise a idade ordinaria establecida, pactándose expresamente a porcentaxe de redución de xornada de traballo efectiva, así como a redución proporcional do salario.

Manterase a mesma periodicidade no pagamento do salario do/da solicitante, axustándose os importes que vaia percibir en función do estipulado nesta cláusula.

Sobre o salario que vaia percibir, seranlle de aplicación as deducións legalmente establecidas ou que puidesen establecerse, tanto as correspondentes á cotización á Seguridade Social como as correspondentes ao imposto sobre a renda das persoas físicas no tipo vixente en cada momento.

2ª) Réxime da prestación laboral.

O persoal en situación de xubilación parcial acomodará a prestación de servizos na porcentaxe en atención ás necesidades produtivas da empresa.

Á finalización de cada ano natural, a empresa comunicaralle ao/á traballador/a en situación de xubilación parcial a distribución horaria para o ano seguinte. De non producirse comunicación por parte da empresa indicando nova distribución da xornada anual, entenderase prorrogada por un ano natural a vixente ata o devandito momento.

3ª) Solicitude da pensión de xubilación parcial ante a entidade xestora da Seguridade Social.

Unha vez que a Dirección de Recursos Humanos lle comunicou ao/á empregado/a a aceptación da súa solicitude de xubilación parcial, o/a solicitante comprométese e obriga a

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

presentar dentro dos prazos acordados, a correspondente solicitude de prestación de xubilación parcial ante a entidade xestora da Seguridade Social, acompañando esta de toda a documentación que poida serlle requirida.

4ª) Condición resolutoria.

O non recoñecemento da pensión de xubilación parcial por calquera causa impedirá a aplicación do presente acordo ao/á empregado/a solicitante, resultando en consecuencia nulo e sen efecto o documento de adhesión subscrito entre as partes, retrotraéndose a súa situación laboral ás mesmas condicións que tiña antes de iniciar o proceso de xubilación parcial e, extinguíndose o contrato subscrito co remudista.

En ausencia de incumprimentos contractuais por parte do/da traballador/a, os acordos subscribidos de xubilación parcial manteranse ata o cumprimento da idade ordinaria de xubilación.

Cuarto. *Extinción da xubilación parcial.*

A xubilación parcial extinguirase polo cumprimento da idade ordinaria de xubilación, ou cando concorra algunha das circunstancias legalmente establecidas en cada momento pola lexislación aplicable.

Quinto. *Formalización dun contrato de remuda*

Será requisito indispensable que de forma simultánea á novación contractual co/coa empregado/a que accede á situación de xubilación parcial, a empresa concerte un contrato de substitución.

O contrato de substitución concertada rexerase como mínimo polas seguintes condicións:

1ª) O contrato de traballo concertarase como mínimo pola xornada deixada vacante polo/pola xubilado/a parcial.

2ª) O contrato de remuda vinculado á xubilación parcial establecerase en principio por duración determinada, con vencemento inicial na data da xubilación ordinaria do/da empregado/a remudado/a.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Sexto. *Acordo de vontades*

As partes asinantes do presente acordo, coas súas respectivas lexitimacións para representar os intereses dos traballadores e da empresa, manifestan expresamente que é vontade destas posibilitar a renovación ou prórroga do presente acordo en anos posteriores, comprometéndose firmemente a manter unha predisposición negociadora tendente á consecución deles.

Sétimo. *Cambios normativos*

O presente acordo de xubilación parcial foi concibido e negociado con base na actual regulación lexislativa sobre a materia, quedando suxeito ás modificacións de dereito necesario absoluto que poida establecer a normativa aplicable, en tanto non se desvirtúen as recíprocas contra prestacións asumidas polas partes.

No caso de que os futuros cambios lexislativos poidan modificar substancialmente os compromisos e obrigacións asumidos no presente acordo de xubilación parcial, convocaranse as partes asinantes para acordaren a súa suspensión ou continuidade, así como os efectos sobre os empregados adheridos a este.

Oitavo. *Disposición adicional 1ª*

No non previsto ou regulado polo presente acordo de xubilación parcial, haberá que aterse ao disposto na normativa legal vixente na materia.

Noveno. *Disposición adicional 2ª*

Todos os traballadores do cadro de persoal da empresa que cumpran os requisitos legalmente establecidos están incorporados a este Plan de xubilación parcial. Anéxase a este acordo unha relación nominativa de todos os traballadores da empresa, na que se destacan aqueles con idades máis adecuadas para a aplicación do plan. Se algún traballador/a non aparecese na relación por causa dun erro demostrable, non por iso deixaría de estar incorporado a este plan.

O plan de xubilación parcial recollido no presente acordo colectivo será comunicado e posto ao dispor da Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social antes do 15 de abril de 2013, consonte o artigo 4.1 do Real decreto 1716/2012, do 28 de decembro, na redacción dada pola disposición derradeira quinta do Real decreto lei 5/2013, do 15 de marzo, anexado a este a seguinte información:

Relación acreditativa da identidade dos/das traballadores/as incorporados ao acordo.

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7

Códigos de conta de cotización afectados polo acordo.

En proba de total conformidade co contido e alcance do presente acordo de xubilación parcial as partes proceden á súa sinatura no lugar e data apuntados no encabezamento.

Asdo.: Ángel María Alonso Lesta

Asdo.: Amador Durán Núñez

Asdo.: Antón González Delgado

Asdo.: Juan Carlos Iglesias Couce

Asdo.: Dolores López Suárez

Asdo.: Vicente Matos Barros

Asdo.: Jesús Manuel Marcos Hidalgo

Asdo.: Rogelio Míguez Blanco

Asdo.: Ramón Rial Mallou

Asdo.: Xosé Lois Rodríguez Figueroa

Asdo.: Constantino Castro Campos

Asdo.: María Pillado Mosquera

Asdo.: F. Javier Fernández Andrade

Asdo.: Fulgencio Represa Llove

CVE-DOG: hpupkib9-bc06-ktc3-hzb6-s3hcrzb7pol7